

IVAN KOSNICA

1. Feudalno vlasništvo -- vlasništvo u srednjem vijeku se pojavljuje u **pluralnim oblicima** (držanje, prodavanje, darovanje, zamjena, davanje u zalog, posjedovanje)

- u rimskom pravu se pojavljuje kao skup ovlasti koji pripada jednom vlasniku ili suvlasnicima (dominium, proprietas)-u tom obliku se rijetko pojavljuje u srednjem vijeku

→u srednjem vijeku se "**vlasnik**" pojavljuje kao **nosilac ograničenog i precizno utvrđenog skupa ovlasti nad stvari** (u Justinijanovom zakonodavstvu je to pojam zemljišne služnosti)

- pravni odnos na tom tipu vlasništva zasnivaju se između **izvornog vlasnika zemlje** (kralj kao senior (ili njegov vazal na kojeg je prenio ovlasti)) i njegova **vazala** (odnosno podvazala)

→te **prenesene ovlasti** su

1. **javnopravne ovlasti raspolaganja i korištenja zemljištem**
2. **javnopravne ovlasti sudbenosti i upravljanja nad podložnim stanovništvom na zemljištu**
3. **pravo ubiranja poreza**

→to predstavlja **pravnu osnovu vlastelinstva kao zemljišnog dobra uz obvezu vršenja vojne službe i vjernosti (fidelitas) vladaru ili senioru**

Navedeni tip odnosa praktično i teorijski su uobličili **postglosatori**. Mogu se razlikovati tri tipa vlasništva i tri tipa nosioca vlasničkih ovlasti.

Najbliži Justinijanovom poju vlasništva je

1. **VLASTELIN**. On ima **neposredno vlasništvo (dominium directum)**. On ima široko **pravo raspolaganja** (ne smije je prodati kraljevom neprijatelju), **korištenja** (radovi, plodovi, uzimanje rente od stanovništva na zemlji) i vršenju **funkcija SUDBENE vlasti-ubiranje poreza i donošenje pravila o obvezama tog stanovništva** (urbari!!!)

2. **VLADAR**-nosilac vrnovnog vlasništva (*dominum eminens*)-zadržava rezidualne ovlasti prema tom zemljištu. U slučaju nevjernosti (*infidelitas*) vazal gubi svoje vlasništvo (obljubi mu ženu, kćer, sestru, zarati protiv kralja...) → također u slučaju izumrća roda obdarenika (*defectio seminis*)
3. **KMET**-nositelj koristovnog vlasništva (*dominium utile*). → temeljem toga ima određene obveze prema vlastelinu i crkvi, ali i prava: dio priroda sa zemlje, uvjetovano raspolaganje svojim dijelom zemlje (uz suglasnost vlastelina)
- ponegdje nema slobodu seljenja, ali ga ni vlastelin bez sudske presude onda ne može s nje udaljiti

2. Rijeka u nagodbenom razdoblju - u pregovorima kod Hrvatsko-ugarske nagodbe **nije sklopljen nikakav sporazum oko Rijeke** → ugarska delegacija je tražila da se Rijeka stavi pod ugarsku upravu, a hrvati traže da Rijeka bude pod upravom Banske Hrvatske.

→ dogovoren je tekst dviju delegacija da o rijeci **nije postignut sporazum** nije zadovoljilo Ugarski sabor → izglasao je Nagodbu s novim tekstom **"grad, luka i kotar riječki sačinjavaju posebno s ugarskom krunom spojeno tijelo"**

- u međuvremenu je vladar već sankcionirao hrvatsku inačicu Nagodbe (prihvaćena u Hrvatsko-slavonskom saboru) u kojoj piše da u Rijeci nije postignut sporazum.

→ **kralj je tu nagodbu poslao u Zagreb na proglašenje**

- na Ugarsko inzistiranje, u Zagrebu je na tu formulaciju **čl. 66** naljepljena cedulja **"riječka krpica"**, s gore navedenom formulacijom mađarske inačice Nagodbe

- nepojmljivo gruba povreda zakonodavnog postupka koji je upućivao na važnost Rijeke za mađarske interese, ali i na stvarni doseg hr. autonomije

- spor je privremeno riješen **provizornim uređenjem 1870/1918.**

→ prema njemu **Rijeka ima autonomiju i neposredno podložna Središnjoj vladi**

- Hrvatsko-slavonski sabor i dalje drži mjesta za riječkog guvernera i 2 zastupnika (simbolički značaj-shvaćaju rijeku dijelom hrvatskog pravno-političkog sustava)

- **1872.** Središnja vlada donosi **Statut grada Rijeke**: ima široku autonomiju, ostvaruju je **gradsko vijeće + magistrat** s nadležnošću u unutarnjim poslovima

- **Guverner** je na čelu Gubernije, on je predstavnik vlade, ima pravo **ODGODNOG VETA** na zaključke obaju tijela gradske autonomije

→ veto je gradsko vijeće moglo nadjačati **ponovnom odlukom izglasanom s 3/5 zastupnika**

- on **odlučuje o žalbama protiv odluka gradskih organa**, ima određene **stegovne ovlasti** protiv gradskih službenika

→ ubrzo se on nameće kao nadređeni organ gradskom vijeću

- Rijeka je *de facto* pod vlašću ugarskih institucija, ipak je u formiranom smislu bila posebno upravno područje *sui generis* koje nije bilo dio ugarskog upravnog sistema

3. Ženevska deklaracija - realitet Države SHS i nesmetana talijanska zaposjedanja jadrana ne odgovara Francuskoj i UK-u

→ oni ponukavaju neke diplomatske predstavnike Srbije i francusku i englesku vladu da izvrše **pritisak na Pašića** zbog **ubranog uspostavljanja VELIKE JUGOSLAVENSKJE DRŽAVE**

- Srpska strana zatim saziva **konferenciju u Ženevi s "Jugoslavenskim odborom" od 6.- 9.11.1918.**

→ stvarno je to bio sastanak **predstavnik srpske vlade + srbijanskih oporbenih parlamentarnih stranaka s PREDSTAVNICIMA NARODNOG VIJEĆA SHS + Jugoslavenskog odbora.**

- **Pašić pristaje** na zaključke Ženevske deklaracije i konferencije koji su **utvrdili načela uređenja buduće države između Države SHS i Kraljevine Srbije**

Obilježja Ženevske deklaracije:

- ❖ proglašeno **ujedinjenje u državu Srba, Hrvata i Slovenaca** uz poziv za priključenje i Crnoj Gori
- ❖ nova država je trebala imati **zajedničke organe vlasti**
- ❖ bila bi osnovana **zajednička VLADA** koju bi privremeno trebalo činiti **12 ministara** → svaka strana imenuje po *polovinu*
- ❖ na samoj konferenciji je svaka strana imenovala po **3 ministra** koji su prisegu trebali položiti vrhovnim vlastima svoje zemlje
- ❖ predviđeno je formiranje **Ustavotvorne skupštine ujedinjenih Srba, Hrvata i Slovenaca** na osnovi *općeg, jednakog, tajnog i neposrednog prava glasa* → ona je trebala **donijeti ustav čiji sadržaj nije bio prejudiciran**

- Ženevska deklaracija je sadržavala jake *federalne i konfederalne elemente*

- nova država bi trebala imati **dvojni suverenitet i dvojnu nadležnost, zajednički poslovi bi se obavljali ravnopravno**

- njome je trebala biti osnovana **složena država s provizornim uređenjem do donošenja ustava**

- **regent Aleksandar Karađorđević i vlada u Beogradu odbili** su prihvatiti takav sporazum koji nije osiguravao dominaciju Srbije i vlast dinastiji - Pašić predaje ostavku, deklaracija **nije ratificirana niti stupila na snagu**

- **4. Ustrojstvo kraljevine SHS** - Novu je vladu regent imenovao 20. prosinca
- Na čelu vlade je bio srbijanski političar Stojan Protić, a među 20 ministara bilo je 13 Srba- već i na taj način u samom početku postojanja nove države do izražaja došla politička prevlast srpske strane
- Vlada je na cijelo područje nove države protekla (liberalne) odredbe srpskog ustava o pravima građana kako bi ujednačila raznorodne statute građana, a u travnju 1919. na cijelu su zemlju protegnute i odredbe srpskog Kaznenog zakonika koje su se odnosile na kaznena djela protiv države i kralja
- Vlada se suočila s teškim prilikama u zemlji, od kojih je najteži bio problem ishrane stanovništva- postupno je riješen racioniranom raspodjelom hrane i proglašenjem slobode trgovine, što je pak dovelo do zelenašenja i brzog bogaćenja
- problem optjecaja čak pet valuta, od kojih je najraširenija bila austrijska kruna, riješen je obilježavanjem novčanica i povlačenjem petine novčanica iz optjecaja te postupnim mijenjanjem odnosa između krune i srpskog dinara u korist dinara- tek nakon obaranja vrijednosti krune na polovinu njezine prve vrijednosti provedena je zamjena valuta- prouzročilo enormno prelijevanje financijske moći iz prijašnjih austrougarskih prostora u krajeve u kojima je dinar izvorno bio u optjecaju
- Ukazom regenta Aleksandra za 1. je ožujka bilo sazvano Privremeno narodno predstavništvo Srba, Hrvata i Slovenaca kao pretparlament s funkcijom privremenog zakonodavnog tijela i s glavnom zadaćom pripreme izbora za ustavotvornu skupštinu- Politički heterogeno Privremeno narodno predstavništvo podijelilo se, uglavnom po nacionalnoj pripadnosti, na centralističku i antcentralističku skupinu, pri čemu je vrlo snažna oporba na različite načine ometala rad. Zbog čestih blokada djelovanja najveći je dio predloženih zakona donijela vlada u obliku uredbi
- Najvažniji zakon koji je donijelo Privremeno narodno predstavništvo bio je Zakon o izboru narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu 3. rujna 1920., a važne su bile i naknadne ratifikacije mirovnih ugovora s Njemačkom, Austrijom i Bugarskom. Po donošenju tog zakona Privremeno narodno predstavništvo raspušteno je kraljevim ukazom 28. listopada 1920.

5. Jedinstvo vlasti - - korijeni u idejama francuskih prosvjetiteljskih filozofa 18. st.

- ono je karakteristično obilježje **marksističkog shvaćanja države**
- inspirirano je iskustvima **Pariške komune** → jedno od ključnih mjesta Lenjinovih operativnih zamisli o upravljanju države

NAČELO JEDINSTVA VLASTI

- **vlast u državi je nedjeljiva i pripada narodu koji je vrši neposredno ili preko skupštine demokratski izabranih predstavnika**

→ prema tome, u ustroju državne vlasti **ne postoje različite vrste (grane) vlasti**, već samo **JEDNA VLAST s različitim FUNKCIJAMA**(zakonodavna, izvršna, sudska), koje obnašaju **različita tijela**

- među tijelima vlasti **nadređeni položaj u odnosu prema drugim tijelima ima SKUPŠTINA** (ujedno obnaša i zakonodavnu funkciju)→ ona kao narodno predstavništvo **najbliža narodu** kao nosiocu vlasti

- u političkoj stvarnosti socijalističkih zemalja dolazi do **koncentracije vlasti u izvršnim tijelima** (vladi) zbog toga što su po prirodi operativna tijela za razliku od glomaznih skupština → u **stvarnosti izvršna tijela usmjeravaju skupštinu**

- koncentracijom vlasti u jednom dijelu državne strukture (skupštini) bio je **ojačan prijenos partijskih odluka tj. partijsko upravljanje i nadzor cijelog državnog aparata** - odnosno društva → činjenica da dolazi do koncentracije moći u vladi tome dodatno pogoduje

- posljedica primjene načela jedinstva vlasti **negacija autonomnog položaja sudstva** → sudstvo je shvaćeno kao nešto **posebniji dio jedinstvenog sustava vlasti**, a suci kao **posebnija vrsta državnih činovnika**

- imenuje: **općinska i republička skupština** ugl. na 8 godina uz mogućnost reizbora → to rezultira **ovisnošću sudaca o skupštinama**

- pretpostavka za imenovanje sudaca bila je **pripadnost KPJ/SKJ** → po načelu DEMOKRATSKOG CENTRALIZMA to znači da je **sudac dužan provoditi i načelne zaključke donesene u tijelima KPJ**

→ **partijske organizacije osnivale su se i u sudovima** - ideološka dimenzija

→ **sudstvo je bilo subordinirana grana vlasti u funkciji opće politike**

- odstupanje od načela jedinstva vlasti → **savezni Ustavni sud i republički ustavni sudovi, 1963.**
→ **nadziru ustavnost zakona i zakonitosti podzakonskih akata** → **nadzor nad djelovanjem skupštine koja donosi zakone** (Ustavni sud nije mogao ukinuti zakone pa su stavljeni su izvan snage na kompromisan način)

6. Rimski ugovori - **Pavelić i Mussolini** u Rimu **1941.** potpisuju tzv. **RIMSKE UGOVORE** koje je stvarno nametnula Italija

1. RIMSKI UGOVOR

- **utvrđuje granicu između NDH i Italije**

→ Italija dobiva najrazvijeniji dio hrvatske obale s lukama i sve vanjske otoke kojima je posve okružila i nadzirala prostor koji je dobila NDH

- Hrvatska je dobila podvelebitski dio obale od Bakraca do ušća Zrmanje i obalni pojas od Omiša do Dubrovnika s lukama Metković i Gruž, te otoci PAG, BRAČ, HVAR I PELJEŠAC

→ taj je pojas nazvan **PRVA ZONA**

2. RIMSKI UGOVOR

- njime se **NDH obvezala da na svom obalnom pojasu i u zaleđu neće podizati VOJNE OBJEKTE ni držati RATNU MORNARICU** (osim policijske i financijske službe)

→ taj je pojas nazvan **DRUGA ZONA**

→ područje od DRUGE ZONE do linije podjele interesnih sfera s Njemačkom zvalo se TREĆA ZONA

3. RIMSKI UGOVOR

- njime su **utvrđeni politički odnosi dviju zemalja**: *Italija je preuzela 25-godišnje jamstvo za političku neovisnost i teritorijalnu cjelovitost Kraljevine Hrvatske* (tako se Hrvatska naziva u ugovoru)

→ NDH preuzima obvezu da **ne sklapa međunaordne sporazume u protivnosti s tom obvezom**

- NDH se obavezuje da će se **koristiti iskustvima talijanske vojske pri ustroju i obuci svoje vojske** (time je NDH stavljena pod neku vrstu zaštite Italije)

- granica prema Crnoj Gori je dodatno uređena ugovorm od 27.10.1941.

- ~~te ugovore Pavelić raskida odmah po kapitulaciji Italije~~ i naređuje uvođenje hrvatske uprave na područjima zahvaćenim Rimskim ugovorima, ali Hitler osniva **PODRUČJE OPERATIVNE ZONE JADRANSKO PRIMORJE**, u njega uvrštava **Istru, Rijeku, Sušak, Bakar, Krk (drži Zadar i Lastovo)**, a ostalo je prepušteno NDH

7. Jugoslavija nakon smrti Tita - - **smrt Tita 1980.** → nestao element koji je svojom karizmom i autoritarnim metodama osiguravao koheziju → nemiri na Kosovu (traže uspostavu republike) → gospodarska i politička kriza

Velikosrpska stragetija: **ukidanje autonomnog položaja pokrajina i ukupna recentralizacija Jugoslavije, i pretvaranje Juge u "modernu federaciju"** → snažno središte

Hrvatska i Slovenija: odbija takve pokušaje, zalaže se za **kofederalizaciju i neovisnost republika**

- **Slobodan Milošević** razvija **populističku politiku** koja zahvaća sve dijelove srpskog društva i srpskog naroda izvan Srbije → smijenjena rukovodstva Albanije, Kosova i Vojvodine → postavljeni Miloševićevi ljudi

- **1989.** donesen **amandman na Ustav Srbije u Skupštini Srbije**

- njime je **ukinut konstitutivni položaj pokrajina u federaciji**, i njihove institucije su **podređene srpskim institucijama** → pokrajine gube autonomiju

- Slovenija zabranjuje organiziranje masovnog srpskog mitinga u Ljubljani 1989. → Srbija bojkotira slovenske proizvode, zaplijenjena imovina Hrvatskih i Slovenski poduzeća

- **1990. sazvan izvanredni kongres CK SKJ**, na kojem je **Milošević** trebao preuzeti vlast u CK SKJ → Slovenska i Hrvatska strana napuštaju kongres i **raspada se SKJ**

- **JNA** se pojavljuje tada kao politički činilac kako bi **osigurala održanje zajedničkog okvira, i počinje djelovati na rekonstrukciji federalnog okvira, a ne velikosrpskog okvira**...ipak je u tome djelovala kao **komplement velikosrpskim stremljenjima**(srbi su većina u JNA)

8. Pravna područja u Jugoslaviji - FEDERALIZAM

- složeni oblik državne zajednice → 2 odvojena, ali komplementarna suvereniteta:

1. izvorni država članica
2. izvedeni suverenitet savezne države

→ međunarodnopravni subjektivitet u pravilu ima samo **FEDERACIJA**

- pravni temelj zajednice je **USTAV**

- članovi zajednice: države članice i građani

- Jugoslavenski federalizam se razvijao po modelu SSSR-a, po idejama Lenjina, trebao je poslužiti očuvanju Jugoslavije kao zajedničke višenacionalne države

→ Lenjin rješavanje tog problema u Rusiji vidi u davanju narodima pravo na samoodređenje, odcjepljenje i vlastitu državu

~~~~~ u stvarnosti, Lenjin **podržava unitarnu državu i protivi se federalnim partikularizmima**, nacionalno pitanje smatra **sporednim** pitanjem koje će **ubrzo nestati** izgradnjom međunarodnog komunističkog poretka ~~~~~

- politička poveznica višenacionalne federalne držav: **zajednički klasni interes radnika vođenih komunističkom partijom**

- pravo na odcjepljenje je shvaćano kao načelna i teorijska kategorija, ne kao pravo koje bi se moglo realizirati

- **1924.** Lenjinovu koncepciju preuzima KPJ

- **1919.** je osnovan **KPJ**, do 1924. program mu počiva na **ideji centralističke i unitarne države**, a **1924.** preuzimaju **stav o postojanju više nacija koje se nalaze pod velikosrpskom hegemonijom kao rezultat umjetnog karaktera države stvorene Versajskim mirom** → prihvaća se **potreba razbijanja jugoslavenske države i stvaranje neovisnih država**, a potpuno rješenje nacionalnog pitanja se vidi u **stvaranju balkanske federacije socijalističkih republika**

→ dolaskom Tita na vlast KPJ-a, rješenje se traži u okvirima postojeće države koju revolucionarnim putem treba pretvoriti u **FEDERACIJU** s jamstvima nacionalne ravnopravnosti

- **1937.** se osnivaju KP Hrvatske i Slovenije

- Jugoslavija se zamišlja kao **federacija** u kojoj bi narodi imali **pravo na samoopredjeljenje i odcjepljenje**, to bi bilo stvarno nepotrebno obzirom na klasni karakter vlasti i okruženje u kojem bi nacionalno pitanje postalo **nebitno**

- **pravo na odcjepljenje** shvaća se kao **teorijska kategorija**, njeno navođenje se iscrpljuje u tome da bude idejno uporište u stvarnosti neraskidive federacije

→ s vremenom jačaju **prava i položaji republika**, ustavnim amandmanima **1967., 1968. i 1971.**

- kulminaciju doseže u saveznom **Ustavu 1974.** koji ima i konfederalna obilježja

**9. Ministarstvo za izjednačavanje prava** - Vidovdanski ustav je predvidio jednostavniji zakonodavni postupak izrade jedinstvenih pravnih pravila

→ unifikacija prava je glavna zadaća posebnog **MINISTARSTVA ZA IZJEDNAČAVANJE ZAKONA I MINISTARSTVA PRAVDE**

- ipak propis unifikacije **teško i sporo** se odvija

→ u nekoliko godina je unificirano **ustavno, upravno, finansijsko, izborni, radno i socijalno i dio materijalnog kaznenog prava..**

- pretegnuta upravno-sudska nadležnost **DRŽAVNI SAVJET** koji je naslijeđen iz Kraljevine Srbije

**Zakonom o Državnom savjetu i upravnim sudovima iz 1922.** osnovani su i **upravni sudovi u Beogradu, Zagrebu, Celju, Sarajev, Skopju i Dubrovniku**

→ pred njima se mogla **osporavati zakonitost akata upravne vlasti**, te su građani na koje su se odnosili pojedinačni akti upravne vlasti dobili **zaštitu protiv samovoljnog postupanja tijela uprave**

**Zakon o uređenju redovnih sudova 1929.**

- **ujednačio sudski ustroj, ali bez zahvata u pravna područja i nadležnost sudova**

- Njime je 1939. osnovan Trgovački sud u Zagrebu.

- njime je osnovan i **Državni sud za zaštitu države u Beogradu 1929.** kao posebno odjeljenje Kasacijskog suda, sudi djela inkriminirana Zakonom o zaštiti države i za najteže političke zločine, protiv njegovih odluka nema pravnog lijeka

- predviđa osnivanje **šerijatskih sudova** kao posebnih odjela kotarskih sudova uz uvjet da na području njihove nadležnosti živi najmanje **5000 muslimana**

- **1935. osnovan Šerijatski sud u Zagrebu**

**Zakon o advokatima 1929.**

-autonomija odjetničke profesije, pripustio je ženama

**Zakon o javnim bilježnicima 1930.**

- uveo u cijelu zemlju tu instituciju, stupio u snagu na bivši austrougarskim područjima osim BiH

- veći dio ostao neunificiran iako je **1934.** pripremljena tzv. **Predosnova građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju** izrađen po uzoru na OGZ → nije prihvaćena

**10. Tripartit - TRIPATRIT**



## - kodifikacija običajnog prava u obliku zakona

Tripatrit (Tripartitum)- puni naziv Opus tripartitum juris consuetudinarii incluti Regni Hungariae partiumque eidem annexarum → glavno pravno vrelo u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji.

- najprije uređuje odnose privatnopravne naravi, te tek mali broj normi kaznenog i ustavnog prava

- izradio ga je **Istvan Verboczy** (temeljem kraljevog naloga 1514.), prihvatio Ugarski sabor, kralj potpisom sankcionirao ali nije PROMULGIRAO (potvrdio pečatom) → tada nije postao zakon

→ razlog tomu je otpor višeg i ckenog plemstva koje je Tripatrit izjednačio s nižim plemstvom, izričito navodeći da postoji samo jedinstvena (plemička) sloboda

-NO, Verboczy ga je sam tiskao u Beču **1517.** i poslao ga županijama.

- On ga je definirao kao "**vjerni prikaz postojećeg prava**", a zbog njegove uvjerljivosti, sistematičnosti i praktičnosti, sudovi su ga odmah počeli primjenjivati, i potisnula sva ostala privatnopravna vrela u Ugarskoj i Slavoniji te *via facti* nametnuo kao glavno pravno vrelo neposredno

-preveden je na mađarski i na **hrvatski (Ivan Pergošić 1574.)**

## TRIPATRIT U HRVATSKOJ I SLAVONIJI

- vrijedio je do uvođenja austrijskog Općeg građanskog zakonika 1853.
- uveden je tada i u Ugarsku, ali je zamijenjen Tripatritom odmah po okončanju apsolutizma **1861.**, te je ostao na snazi sve do **1946.**
  - na mađarskim sveučilištima i Pravnom fakultetu u Zagrebu studirao se kao jedan od temeljnih predmeta – kao građansko pravo zemlje.

## SADRŽAJ TRIPATRITA

- čine ga **sistematizirani, ali dijelom i hrvatski ("slavonski") običaji** – zbog toga se izučava pod nazivom "**hrvatsko-ugarsko privatno pravo**"

→ Sastavljen je kao **ZAKONIK** – sadržava zakone, kraljevske dekrete i odruge propise te običajno pravo.

- također su zamjetni utjecaji kanonskog i rimskog prava vidljivi kroz školičku obradu gradiva, trodijelnu podjelu i primjenu rimskog prava na ugarske običaje

- u osnovi je bio **zbirka sudske prakse** čiju je osnovu činilo **običajno pravo**, a njegova je interesna osnovica bila ona **nižeg plemstva** → → → → zbog toga su u tripatritu s posebnom pažnjom obrađena pitanja:

- **osobnih prava**
- **imovine**
- **pravnog položaja**
- **obitelji**
- **nasljeđivanja**
- **ugovornih odnosa plemstva**
- **pitanje sudskog postupka**

→ na građane (stanovnike gradova) i podložno stanovništvo se odnosi vrlo mali broj normi!!

## **STUKTURA TRIPATRITA**

- **trodijelna** - po uzoru na Gajeve Institucije

0. **predgovor** - donosi definicije i svojevrсна pravnoteorijska razmatranja o pravdi, pravu, običajnom pravu i njegovim elementima, i sažetak postupovnih pravila
1. **prvi dio** - govori o plemstvu i njegovu postanku, o vladaru, pravimastaleža, crkvenim donacijama, nasljeđivanju, bračnom imovinskom pravu, skrbništvu, punoljetnosti, pravnoj i poslovnoj sposobnosti
2. **drugi dio** - načela imovinskog prava, zakone, statute, običaje, privilegije te postupovno pravo (sudski postupak)
3. **treći dio** - govori o posebnom običajnom pravu Slavonije i Erdelja i razlikama između ugarskog, slavonskog i erdeljskog prava, napose glede homagiuma i miraza

Tripatrit nije poznavao jedinstvenu definiciju vlasništva - počivala je na otvorenom krugu različitih stvarnih prava.

To je otvorilo put za postojanje kolektivnog vlasništva, na njemu je počivala kućna zadruga u Hrvatskoj i Slavoniji.

OGZ je poznavao individualno vlasništvo, suvlasništvo i podijeljeno vlasništvo.

## 11. OGZ - austrijski Opći građanski zakonik OGZ

-imao NAJVEĆI UTJECAJ NA HRVATSKO ZAKONODAVSTVO

-**1797.** Je stupio na snagu 4.nacrt tog zakona u austrijskoj pokrajini Galiciji-**GALICIJSKI ZAKONIK.**

Stupio je na snagu 1.1.**1812.** u habsburškim nasljednim zemljama i Vojnoj Krajini.

U ostale hrvatskezemlje pod austrijskom vlašću (istra, Dalmacija) se postupno uvodio od 1814. Do 1820. A u Ugarsku HRVATSKU I SLAVONIJU je uveden apsolutističkim dekretom 1852., stupio na snagu **1853.**

→u Ugarskoj je ubrzo nakon vraćanja **ustavnosti 1861.** na snagu vraćen **TRIPARTIT**

❖ **Na Hrvatsko-slavonskom području OGZ je ostao vrijediti do 1946.**

U razdoblju neoapsolutizma su uvedeni mnogi novi zakoni koji su uređivali područja kaznenog, građanskog prava, upravu i sudstvo te bilježništvo i odvjetništvo.

→oni su bili od velikog značaja za modernizaciju i kodificirali su do tada raspršene propise i propise običajnog prava , NEKI OD NJIH SADRŽAVALI konzervativne relikte→

**Kazneni zakon o zločinima, prijestupima i prekršajima 1852.** sadržava smrtnu i druge oštre kazne npr. batinanje i okivanje,

**Kazneno-postupovni red 1853.** ne sadržava dovoljna procesna jamstva za aktivnu obranu optuženika

Kodificiranje prava se nastavilo u Austriji i nakon apsolutizma→**OPĆI TRGOVAČKI ZAKON 1862., ZAKONI PROSINAČKOG USTAVA 1867.**

→**Kazneno-postupovni red 1873.**-uravnotežio položaj državnog odvjetnika i optuženika, i osigurao poštivanje ljudskih prava optuženika u postupku, glede mogućnosti određivanja pritvora

-postupak se po kz-postupovnom redu zasniva na **inkvizitornim i akuzatornim NAČELIMA, načelima JAVNOSTI I USMENOSTI.**

❖ Taj zakon, i još mnogi doneseni 60-ih i 70-ih godina bili su osnova za hrvatske zakone donesene u reformskom razdoblju 70-ih godina

- ❖ Također, utjecali su i time što su se dugo primjenjivali u hrvatskoj poput OGZ-A I Zakona o zločincima, prijestupima i prekršajima 1929.
- ❖ Velik utjecaj na to je imalo i hrvatsko obrazovanje, koje je bilo zasnovano na austrijskom modelu-političko-kameralna škola i pravni fakultet u zagrebu

## 12. Arpadovići - Arpadovići

- uplitanje kralja Ladislava Arpadovića u Hrvatske dinastičke borbe označava konac držanja hrvatskog prijestolja od vladara iz hrvatskih rodova.
- Ladislav 1091. poduzima pohod na Hrvatsku i osvaja Slavoniju. Zaustavljen je na Gvozdu.
- Radi učvršćivanja vlasti, u slavonskoj 1094. osniva zagrebačku biskupiju, čime je do polovine 19. stoljeća vezuje uz ugarsku crkvenu hijerarhiju.
- sinovca **Aljmošu** proglašava za Hrvatskog kralja.
- vlast arpadovića konačno će osigurati Ladislavov nasljednik Koloman, koji se 1102. okrunio za hrvatskog kralja, a 1105. obalne gradove prisilio da priznaju njegovu vlast.

**PACTA CONVENTA**-dokument kojim je došlo do neke vrste sporazuma dijela hrvatskog plemstva i Kolomana Arpadovića.

-Koloman nije htio na hrvatsko prijestolje stupiti kao OSVAJAČ već kao legitimni vladar. Ladislav i Koloman, suzdržani prema objedinjavanju Hrvatske i Dalmacije s Ugarskom, zbog izbjegavanja napetosti u odnosu s papom, jer je on imao interese na tom području, koji su uslijedili nakon Zvonimirove krunidbe.

-Koloman prema ugarskom običaju kao mlađeg kralja postavlja svog sina Stjepana, i imenuje i bana. Koloman je uspio prisiliti Split, Trogir, Zadar i Rab na predaju, uz izdavanje privilegija-ne ubiru se daće, ne uzimaju se taoci.

**-tako je Koloman objedinio Slavoniju, Hrvatsku i Dalmaciju**

- U novoj ugarsko-hrvatskoj cjelini, hrvatsko kraljevstvo je zadržalo individualitet. Činjenica da je središte vlasti bilo daleko od hrvatske, pogodovalo održavanju zasebnog političkog subjektiviteta i poticalo na međusobnu borbu plemstva u Hrvatskoj, zbog kojih razloga dalmatinski gradovi se nisu mogli obraniti od bizanta i venecije.

- 1180., nestanak bizantske vlasti s hrvatsko-dalmatinskog prostora, nakon smrti Emanuela Komnera.

Posebnost hrvatske i dalmacije dolazi do izražaja za **vladavine kralja Gejze II.**, uveo običaj da kraljev brat ili sin dobiju funkciju hercega – **upravljao je hrvatskom i dalmacijom kao**

**upravnom cjelinom**, što će se zadržati na novi model vladanja koji će navijestiti rađanje lenskog tipa države.

**13. stoljeće:** u Slavoniji nastaju slobodni kraljevski gradovi:

- **Varaždin-1209.**
- **Vukovar-1231.**
- **Petrinja-1240.**
- **Samobor-1242.**
- **Gradec-1242.**

-za razliku od dalmatinskih gradova, ovi gradovi nisu dobili pravo stvaranja vlastitog statutarnog prava, jer su osnovani kraljevim privilegijama a ne pregovaranjem s postojećim gradskim vlastima, kao što je to slučaj kod dalm. gradova.-slabiji položaj nego dalm. gradovi

### 13. Hrvatske županije i njihovo ustrojstvo, kada gube svoju autonomiju? -

- **hrvatske županije** su bile uređene tradicionalno → **1759.** dekretom uređene prema ugarskom modelu

- svoju autonomiju gube dolaskom Marije Terezije na vlast.

- **Varaždinskoj županiji** su nasljedni veliki župani (iz obitelji Erdody), zajedno s županijskom skupštinom postavljali: županijske službenike

- **Zagrebačka i Križevačka** su podvrgnute Hrvatsko-slavonskom saboru, SABOR je imenovao županijske službenike, a poslove ŽUPANA je obavljao podban

→ na čelu županije-**veliki župan** (iz redova uglednih plemića, imenuje ga kralj i u njegovo ime upravlja županijom i sudi u sudskim vijećima i predstavlja županiju u saboru)

→ **županijska skupština**-središnji organ županijske samouprave-poslovi vojne, financijske i upravne prirode te pravosudna pitanja

→ **magistrat sa službenicima**

### 14. Aneksija Bosne -

- Mladoturska revolucija 1908. pritišće sultana i on vraća na snagu ukinuti ustav 1876. i saziva Parlament

- to se u BIH odražava u zahtjevu Muslimanske i Srpske narodne organizacije da BIH kao formalnopravno dio Osmanskog Carstva dobije moderni ustav, ali bez mijenjanja državnopravnog položaja zemlje

→ car **1908. to iskorištava i proglašava ANEKSIJU s obrazloženjem darovanja stanovnicima BIH ustavnosti koja pretpostavlja jasno određenje položaja zemlje.**

- aneksija je bila **povreda Berlinskog sporazuma**, izazvala je veliku međunarodnu krizu, no Osmansko Carstvo 1909. uz posredovanje Njemačke i veliku novčanu kompenzaciju ipak priznaje aneksiju

**15. Sustav vlasti u Bosni** - - Austrougarska uprava u BiH se oslanjala na zatečene upravne i pravosudne strukture i pravo:

**VILAJET BOSNA** → Reichsland

**SANDŽACI** → okruzi

**KAZE** → kotari

**NARHIJE** → kotarske ispostave

- to je vrijedilo i za čelne i niže dužnosnike (**nazivi promjenjeni ali funkcije i nadležnosti jednake**), sudbenim sustavom

- u sudbenom sustavu je promjena bila osnivanje **Vrhovnog zemaljskog suda**, a pri kotarskim sudovima su osnovani i **šerijatski sudovi, koji imaju nadležnost u području**

❖ **obiteljskog**

❖ **nasljednog prava za muslimansko stanovništvo**

- pri Vrhovnom zemaljskom sudu je postojao **Vrhovni šerijatski sud s prizivnom nadležnošću**

**16. Istarski sabor i koje su njegove nadležnosti** - **Istarski sabor** – osnovan temeljem **Veljačkog patenta**

- sjedište u **Poreču**, nakon 1898. u **Puli i Kopru**

- izbori su uređeni po općem obrascu za pokrajinske sabore

- nadležnost, struktura i kurijalni sustav su jednaki kao kod Dalmatinskog sabora

- razlika je u broju članova, kod Istarskog je nešto manji → **3 virilista** = **krčki + porečko-pulski + tršćansko-koparski biskup**

→ **27 zastupnika** = **5 veleposjednici, 2**

**trgovačko-obrtnička komora, 8 gradovi, 12 seoske općine** putem posrednih izbora

**REFORMA 1907** → veleposjednička kurija dobiva 5 zastupnika, gradovi 14, seoske općine 15

➤ uvedena je **Opća kurija** koja bira 8 zastupnika → u njoj biraju svi punoljetni muškarci

➤ u **Carevinsko vijeće do 1907.** Istarski sabor bira **2 člana**

→ oni su tako birali članove zbog postizanja kvalitetnijeg sustava

- u Istri je bilo preko **2/3 slavenskog**(hr i slovenskog) **stanovništva**, žive na selu, financijski ovisni o talijanskim vjerovnicima
- 1919. je u Istri bilo 36% osoba kojima je talijanski materinji, oni su bili bogatiji, obrazovaniji, čine gradsko stanovništvo i veleposjednički sloj
- zbog toga, zastupnici veleposjednika, trgovačko-obrtničkih komora i gradova gotovo u potpunosti dolaze iz takve (talijanske) etničke skupine, a prisutni su i u kuriji općina
- Hrvati i Slovenci u početku nisu ni imali svoju stranku u Istri, birana je tek nekolicina njih u sabor
- 70-ih godina se osniva **Hrvatsko-slovenska narodna stranka** i **Hrvatsko-slovenski klub zastupnika**, a nakon reforme **1908. je izabrano 18 zastupnika u sabor s hrvatsko-slovenske liste**
- **Talijanska liberlana stranka** je dominantna u Istarskom saboru (podržava očuvanje talijanske hegemonije)
- službeni jezici Istarskog sabora: talijanski, njemački, od 1888. svi pokrajinski

**17. Državno vlasništvo-** **DRŽAVNO VLASNIŠTVO** znači da je **država nosilac klasičnih vlasničkopravnih ovlasti na državnoj imovini** → u njeno ime tom imovinom gospodare odgovarajuća državna tijela (agencije i ministarstva)

- 1945. počinje stvaranje državne imovine oduzimanjem **poljoprivrednih zemljišta**, 1946. se nastavlja **veliki i manji privredni pogodni**
- na taj način je stvorena imovina u državnom vlasništvu predviđena ustavom 1946.

**18. Pravo prvokupa** - **-pravo ovlaštenika da mu prodavatelj prvome ponudi stvar na prodaju**

→svrha tog instituta je da štiti rodbinsku i teritorijalnu zajednicu od ulaska stranaca u njihov krug

-to ovlaštenik mora realizirati u određenom **roku**, a onda može stvar ponuditi i trećima, po istoj ili višoj cijeni u pravilu

→razvilo se u Bizantu

-prednost su imali **rođaci**, pa **suvlasnici**, pa  **vlasnici susjednih zemljišta** pa onda **vlasnici svih ostalih zemljišta**

## **PRAVO PRVOKUPA U DALMACIJI**

- obuhvaćalo je najprije **rođake**, pa **susjede** i ostale **posjednike u gradu**

- **nije zastarjevalo**

→ prodaja se **morala javno objaviti u mjestu di se nekretnina nalazi**

- isprava o kupoprodaji se mogla zaključiti tek nakon proteka određenog roka u kojem je ovlaštenik mogao izjaviti svoju namjeru prvokupa

- pravo prvokupa je opterećivalo individualno vlasništvo pa ga se pokušava izbjeći. Već u Bizantu se **nije primjenjivalo ako je bila riječ o darovanju, davanju u miraz, i zamjeni** jer se smatralo da svrha tih poslova nije zaobilaženje ovlaštenika na prvokup.

→ slično se u dalmatinskim gradovima izbjegavalo s **fiktivnim uzajamnim darovanjem imovine**

**19. Rijeka nakon 1918. (najbitniji akt koji je? 1947.)** - - **1918.** na isti dan kada je Hrvatski sabor donio odluku o stupanju Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije s Rijekom u **Državu SHS**, predstavnici te države preuzimaju vlast u Rijeci i Sušaku od riječkog guvernera

→ gradsku upravu preuzima **Narodno vijeće za Rijeku i Sušak**

- sutra se konstituiralo i **talijansko narodno vijeće** koje takvo stanje proglašava državnim udarom

- utemeljeno ubrzo **Međusavezničko zapovjedništvo** s manjim međunarodnim snagama, ušla i srpska vojska koja se dva dana kasnije povlači

- ulazi talijanska vojska, predaje vlast **Consiglio nazionale** koje preuzima upravljanje gradom i vodi politiku pripreme priključenja Rijeke Italiji

- **posredovanje u zaoštrenom odnosu: Pariška mirovna konferencija (1919/1920)** → vodi je predsjednik SAD-a **Woodrow Wilson**, zalaže se za **uspostavu Riječke države kao tampon područja**

→ neredi u Rijeci 1919., napadnute savezničke postrojbe, okrivljena Consiglio nazionale i naređeno njeno raspuštanje

➔ potaknulo **Gabriela d'Annunzija** da sa svojim anarho-fašistički jurišnicima upadane u Rijeku u rujnu 1919. te zajedno s **Consiglio nazionale** počne uvoditi talijanska institucije

➔ 1920. se naziralo da će se riješiti osnivanjem Riječke države, a ne aneksijom Italiji, D'Annunzio proglašava Talijansku regenciju Kvarnera i ustav



- ipak **Rapallskim ugovorom** između Italije i Kraljevstva SHS, 1920. obvezali se na priznanje «**potpune slobode i nezavisnosti Države Rijeke**»
- ima svoj teritorij, posebno državljanstvo, treba ustojiti i institucije
- predsjednik Privremene vlade: **Antonio Grossich**, on se zalagao za priključenje Rijeke Italiji
- na izborima za Konstituantu premoćno pobjeđuje **autonomaška stranka, Ricardo Zanella**, zalga se za samostalnost Rijeke i protiv priključenja je
- uslijedili fašistički nemiri → Zanella bježi u Kraljevstvo SHS → izvanredna uprava koja ponovo izabire Zanellu za predsjednika vlade → oslanjao na pomoć talijanske vlade
- talijanski fašisti koriste incident 1922. i natjerali Zanellu da preda vlast Komitetu za narodnu obranu → **Riječka država faktično prestaje postojati**
- dolazak Mussolinija na vlast 1922. → želi reviziju Rapallskog ugovora
- **1924. Rimski pakt** → **sadržavao poseban Sporazum o Rijeci**
- Kraljevina Italija obvezala dati Kraljevini SHS zauzeta područja **DELTU I BAROŠ**, a Kraljevina SHS priznaje Italiji suverenitet nad preostalim dijelom riječkog područja → 1924. Italija dekretom odobrava taj sporazum i proglašava priključenje → **Riječka država de iure prestaje postojati**
- Sušak ostaje u Kraljevini SHS

- Rijeka je uključena u talijanski upravni sustav kao **KVARNERSKA POKRAJINA ili RIJEČKA POKRAJINA**

- talijanska vlast traje do 1943., ubrzo nakon toga Izvršni odbor ZAVNOH-a potvrđuje zaključak Okružnog narodno-oslobodilačkog odbora za Istru o odcjepljenju Istre od Italije i ujedinjenju s Hrvatskom, i istovremeno proglašava priključenje Rijeke Hrvatskoj, kao i Zadra, Otoka, i ostalih anektiranih dijelova, kao i svih ugovora koje su su sklopile jugoslavenska država i NDH a odnose se na Istru, kvarnerske otoke i druge dijelove Hrvatske

→ tu odluku je **potvrdio AVNOJ na 2. zasjedanju 29.11.1943.**

- pitanje Rijeke riješeno je Mirovnim ugovorom **Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Italije u Parizu 1947.**, i konačno **OSIMSKIM SPORAZUMIMA 1975.**

**20. Informbiro/sukob s SSSRom 1948.** - - zbog gotovo samostalne pobjede okupatora i osvajanja vlasti, jugoslavensko rukovodstvo (uz neupitno priznavanje vodeće uloge SSSR-a), smatralo nešto **samostalnijim činiocem zajednice socijalističkih zemalja**

→ zbog toga Jugoslavija **neke važne vanjskopolitičke i unutarnje poteze poduzima i bez suglasnosti s SSSR-om**

- zbog toga STALJIN u doba zaoštavanja odnosa sa zapadom osniva **Komunističkog informacijskog biroa (INFORMBIRO), 1947.** → osnovan: Poljska,

**sjedište: Beograd**

- čine ga **komunističke partije SSSR-a, Jugoslavije, Čehoslovačke, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Bugarske, Francuske i Italije.**

**CILJ:** međusobno informiranje i koordinacija djelovanja

**STVARNI CILJ:** ideološka unifikacija i podređivanje samostalnih rukovodstava sovjetskim planovima i upravljanju

→ neslaganje sovjetske i jugoslavenske strane raste

**kulminacija:** Staljinov politički napad na jugoslavensko rukovodstvo u ožujku 1948. → u lipnju KPJ izbačen iz Informbiroa

- Jugoslavija je time **izolirana iz zajednice socijalističkih zemalja**, prijeti joj vojna intervencija, gospodarstvo došlo u težak položaj

→ **čistka jugoslavenskog vodstva od članstva koji podržava INFORMBIRO (20%)** - puno ih završilo na Golom Otoku

- ubrzo dolazi do **uspostavljanja gospodarskih veza sa Zapadom**- SAD -zapadne zemlje to uvjetuju **isplatom odštete za nacionaliziranu imovinu njihovih državljana**

- nakon pobjede **Nikite Hruščova 1953. dolazi do otopljanja odnosa i udaljavanja od Zapada** → ponovno zahlađenje nakon napada SSSR-a na Mađarsku

**21. Božićni ustav - USTAV RH 22.12.1990.(božićni)**-položena osnova suverenoj hrvatskoj državi. RH utvrđena kao **suverena**, ali u tadašnjim okolnostima **nije došlo do proglašenja neovisnosti**-Ustav propisuje da „ostaje u sastavu SFRJ do novog sporazuma jugo republika ili dok Sabor RH ne odluči drugačije (radi zaštite suvereniteta i interesa RH).

- hrvatsko rukovodstvo prihvatilo slovensku inicijativu za razdruživanje SFRJ i moguće udruživanje u savez suverenih republika te postavilo 30.6.1991. kao krajnji rok. (oružane pubune srpskog stanovništva uz podršku JNA postupno se širi od kolovoza 1990.).

- U svibnju 1991. Srp-crnog blokadom izbora „hrvatskog“ člana Stjepana Mesića za predsjednika Predsjedništva SFRJ onemogućen je rad tog tijela koje je bilo i kolektivni vrhovni zapovjednik JNA.

- 19.svibnja 1991. na području RH održan **referendum**-83% birača-93% odgovorilo potvrdno

**22. Izborni zakon 1931.** — uvedene su zemaljske izborne liste te su stranke koje su izlazile na izbore morale imati kandidata u svakoj izbornoj jedinici u zemlji i jednog nosioca za zemaljsku listu. Kandidaturu nosioca liste moralo je potpisima podržati 60 birača iz svakog administrativnog kotara, a kotarsku listu po 200 predlagača iz svakog izbornog kotara. Svrha je te odredbe bila eliminacija regionalnih i nacionalno obilježenih stranaka, ali uz takvo su uređenje na izbore mogle izići samo velike stranke koje su mogle dobiti podršku u svakom kotaru u zemlji, a naročito one koje su uživale podršku vlade.

## 23. Zakon o odnosu Trojedne Kraljevine s Ugarskom iz 1848. i 1861. te usporedi – iz 1848. navodi da je Trojedna Kraljevina oduvijek bila slobodna i neovisna o Ugarskoj

→ također navodi da ne Trojedna Kraljevina **ne može priznati sadašnju Ugarsku vladu**

- to je bio jedini zakon sabora 1848. koji je kralj **sankcionirao**-njime je *a posteriori* **ozakonjen raskid odnosa s Ugarskom**

- **iz 1861.** : Zakonski članak XLII : 1861. o odnošenju trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije prema kruni i kraljevini ugarskoj donesen na prijedlog Narodne stranke – U toj je odluci Hrvatsko- slavonski sabor (a) definirao svoj aktualni i povijesni teritorij u koji je uz Dalmaciju uključio i Rijeku i Međimurje te druge tečajem vremena izgubljene pokrajine

(b) utvrdio da je 1848. prestala svaka veza s Kraljevinom Ugarskom osim osobe kralja i zajedničke krunidbe

( c ) izrazio želju da temeljem zajedničke povijesti i zajedničkih interesa stupi u užu državnu pravnu vezu s Ugarskom uz uvjet prethodnog pravovaljanog priznanja samostalnosti i teritorijalnog opsega Trojedne Kraljevine od strane Ugarskog sabora.

## - 24. Pravo na samoodređenje i otcjepljenje - kako ga definira Ustav SFRJ s jedne strane, te Arbitražno povjerenstvo s druge -

Povjerenstvo je utvrdilo da sve etničke, vjerske i jezične skupine u državi imaju pravo na vlastiti identitet i zaštitu manjinskih prava, da pravo na samoodređenje služi zaštiti ljudskih prava i uključuje pravo pojedinca da slobodno izabere pripadnost nekoj od tih skupina te da ta prava ima i svaki pripadnik srpske manjine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Na taj je način Povjerenstvo pravo na samoodređenje opet razmatralo s obzirom na njegova jamstva u međunarodnom pravu, a ne s obzirom na njegovo jamstvo u Ustavu SFRJ-a. Nadalje, pravo na samoodređenje neke posebne skupine u vrijeme proglašenja neovisnosti države Povjerenstvo je razmatralo u kontekstu ljudskih prava pojedinaca kao dijelova te skupine, a ne u kontekstu eventualnog prava na odcjepljenje takve etnonacionalne skupine od novoproglašene države. Takvo je mišljenje zapravo posredno delegitimiralo samoproglašeno pravo na odcjepljenje Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a posljedično su time delegitimirane i na tom temelju proglašene Republika Srpska Krajina i Republika Srpska. Tim je mišljenjem utvrđeno da pravo na samoodređenje (srpskog) naroda kao etnonacionalne skupine ne može biti osnova za promjenu granica navedenih država. Valja primijetiti da tim mišljenjem Povjerenstvo nije negiralo niti je moglo negirati jamstvo prava naroda na samoodređenje i odcjepljenje zajamčeno u ustavnim poredcima SFRJ-a i SRH-a, ali je ono bilo komplementarno s jednim od tumačenja tog prava. prava na samoodređenje Badinterova povjerenstva svakako je u potpunom raskoraku s tumačenjem prava na samoodređenje u jugoslavenskim ustavima kao prava na samoodređenje (konstitutivnih) naroda kao etnonacionalnih zajednica (Crnogoraca, Hrvata, Makedonaca, Slovenaca, Srba), na čemu je inzistirala srpska strana. Upravo obrnuto, ono je komplementarno tumačenju tog prava Kao prava na samoodređenje nacije shvaćene kao politički organizirane, a ne etnonacionalne zajednice, to jest kao prava na samoodređenje cjelokupnog stanovništva pojedine republike (demos), a ne kao prava pojedinih etnonacionalnih zajednica u njezinu sastavu. Takvo tumačenje o pravu na odvajanje (a ne odcjepljenju) republika kao političkih nacija zastupale su republike koje su proglasile neovisnost.

## 24. Vlaška prava - Ferdinand II.: **VLAŠKA PRAVA 1630. (Statuta Valachorum)**

- tom poveljom **doseljenom stanovništvu** u Koprivničkoj, Križevačkoj, i Ivaničkoj kapetaniji **daje određene privilegije**

→ te 3 kapetanije stavlja pod **komandu generala** sa sjedištem u **Varaždinu**

- uspostavljen položaj **krajiškog vojnika** kao **slobodnjaka**, a ne kmeta + dobili su **pravo biranja vlastitih seoskih knezova**

- ☑ time je **uspostavljen VARAŽDINSKI GENERALAT** s vojnom upravom i pravnim poretkom → na taj način je izdvojeno to područje iz hrvatskog pravnog poretka i nadležnosti bana i Sabora

- privilegiji iz Vlaških prava su protegnuti i na **Karlovački generalat** te druge krajiške vojno-upravne jedinice

→ svi **muški krajišnici** su **bili obvezani na vojnu službu unutar i izvan krajiških granica** → zauzvrat su dobili **ZEMlju** (materijalna osnova za vojnu obvezu)

- zemljom su mogli raspolagati za života i oporučno za slučaj smrti, ali **zemlja ostavljena u nasljedstvo ostaje u krajiškom režimu**

### **lokalna autonomija:**

- **pravo sela na godinu dana birati seoske knezove**, koji biraju **velikog suca kapetanije i 8 prisjednika** koje je potvrđivao kapetan → ta tijela imaju *upravnu i sudbenu nadležnost*

- nemaju mogućnost izricanja **smrtne kazne**, protiv njihovih odluka se priziv izjavljuje **generalu**

- **vladar može podizati trupe i provoditi mobilizaciju bez dopuštenja Hrvatskog Sabora**

**25. Sabor BIH** - ustavom je predviđen **Sabor BIH** s razmjerno **širokom stvarnom nadležnošću**, ali s **ograničenim dosegom vlasti** → zakonski prijedlozi prije upućivanja u Sabor morali su dobiti suglasnost austrijske i ugarske vlade, a potvrda dviju vlada bila je pretpostavka i za vladarevu sankciju prihvaćenih zakona

→ time sabor dobiva **institucionaliziranu kontrolu zakonodavne djelatnosti** od obiju vlada i **cara i a priori i a posteriori**

- Sabor nije bio antonoman, predsjednika i potpredsjednika postavlja car, nema nikakve ovlasti prema Zemaljskoj vladi osim postavljanja zastupničkih pitanja.

## SASTAV SABORA BIH

- počiva na kurijalnom sustavu spregnutom s vjerskim opredjeljenjem

- **biračko pravo**: svi punoljetni muškarci s prebivalištem u BIH najmanje 1 godinu + najbogatije veleposjednici u skupini veleposjednika

- **kurije**:

1. VELEPOSJEDNIČKA: svi muslimanski veleposjednici -18 zastupnika
2. STANOVNICI GRADOVA: viši prihodi ili s nekim stupnjem obrazovanja -20 zastupnika
3. STANOVNICI SELA -34 zastupnika

- unutar kurija **mandati su podijeljeni na 4 vjeroispovijesti razmjerno broju njihovih pripadnika-u 1. -katolicima 4, muslimanima 6, pravoslavnim 8 mandata, 2. i 3. -12-18-23(u 2. kuriji jedan mandat ide židovima)**

- u sabor ulazi i **20 virilista**: najviši glavari 4 vjere i predsjednik Vrhovnog suda, predsjednik Odvjetničke komore, gradonačelnik Sarajeva, predsjednik Trgovačke i obrničke komore u Sarajevu

- Ustavom su jačena pravna jednakost, sloboda vjere i savjesti, privatnog vlasništva, nepovredivost stana, sloboda misli, tiska, javnog okupljanja i udruživanja, očuvanje narodne kulture i jezika, zabranjena KONFISKACIJA IMOVINE

**26. Partijska država** - - to znači da postoji paralelizam stranačkih i državnih tijela → znači da stranačka sturktura u osnovi slijedi strukturu državnih tijela

- **ODLUKE**: donose se isključivo u partijskim tijelima, državna tijela su samo bespogovorni prijenosni mehanizmi, daju FORMU odlukama prethodno raspravljenim i donesenim u partijskim tijelima.

- tako su se donosile sve odluke općeg karaktera i imalo značajnije pojedinačne odluke → tako KPJ u potpunosti kontrolira državni aparat na svima razinama

- u KPJ se odluke donose po načelu **DEMOKRATSKOG CENTRALIZMA** → to načelo pretpostavlja da se o pitanjima načelne prirode najprije raspravlja na NIŽIM razinama → **nakon toga VIŠE tijelo donosi odluke koje su strogo obvezujuće za niža tijela i sve članove**

♥ u stvarnosti je na taj način onemogućena rasprava čak i na unutarstranačkoj sceni, više tijela su već u početku rasprave definirala odluke koje su niža tijela u pravilu prihvaćala uz manje izmjene.

→ **KPJ: monolitni mehanizam:** unutarnje razlike u mišljenju ostaju skrivene, što rezultira povremenim **krizama** koje su rješavane radikalnim **čistkama**, ta metoda pogoduje koncentraciji širokih ovlasti pojedinih ličnosti i personalizaciji institucija

**27. izrastanje hrvatske državnosti** - prva hrvatska kneževina u sklopu franačke vlasti - vlast bizanta u dalmaciji je koncem 8. stoljeća poljuljana franačkom ekspanzijom.

**AACHENSKI MIR 812.**-bizantu priznaje vlast nad mletačkim lagunama i gradovima Zadru, Trogiru, Splitu, Dubrovniku i Kotoru,,,s otocima Osorom, Krkom i Rabom.

-franci su dobili Istru i preostali dio obale i zaleđe. Na tom prostoru će se oblikovati **PRVA HRVATSKA KNEŽEVINA**- prvi zabilježeni knez **BORNA (818.)**

on je sudjelovao u gušenju pobune protiv carske vlasti kneza Donje Panonije, Ljudevita.

-kneza je birala politička elita, a potvrđivao car, raspolagao je vojskom i oružanom pratnjom, imao dvostruku legitimaciju i bio "rodovski vladar"kojeg je car potvrdom pretvara i u upravitelja carske pokrajine

**TRPIMIR**-prvi knez koji je raspolagao uređenim dvorom

-trpimirova darovnica iz 852. godine, jedan od najvažnijih dokumenata hrvatske povijesti "KNEZ HRVATA PO BOŽJOJ MILOSTI"

Moćni bizant i dalje pokušava uspostaviti vlast nad dalmacijom-zdeslav

### **Branimir**

On je u doba naglog jačanja Bizanta i formalnog priznavanja vlasti franačkog vladara stupio u odnos s PAPOM-kao moralnom i vjerskom autoritetu. Papa mu daje blagoslov za "cio narod tvoj i cijelu zemlju tvoju". To ima značaj potvrde da nad Branimirom kao vrhovni gospodar stoji jedino sv. Petar.

-Branimir je usprkos papinom protivljenju uspio da ninski biskup Teodozije preuzme splitsku nadbiskupiju-nov odnos gradova na obali i vladara.

### **KRALJ TOMISLAV 910**

Sukobima protiv mađara zavladao Slavonijom i Siskom. Dokumentima papine kancelarije naziva se REX. Od njega se svi hrvatski vladari nazivaju kraljevima.

-organizacija države ima elemente centralizirane kraljevine

Bizant mu je povjerio upravljanje nad dalmatinskim gradovima, al je bilo potrebno crkveno povezivanje.

Na **Crkvenom saboru dalmatinskih biskupa 925. u Splitu**, metropolom hrvatskog kraljevstva imenovan je Splitski nadbiskup, uklonjen je hrvatski biskup Grgur (ninski)

-na novom saboru 928. ukinuta ninska biskupija, obnovljena 1075.

-širi se splitska dijeceza na hrvatsko područje i dolazi do crkveno-pravnog povezivanja dalmatinskog i hrvatskog područja, nakon Aachenskog mira 812.

NAKON TOMISLAVA-pojavljaju se banovi-dužnosnici koji razmjerno samostalno upravljaju županijama Likom, Gackom, Krbavom.

### **STJEPAN DRŽISLAV**

Bio je u bliskim odnosima s Bizantom, priznao je suverenitet moćnog Bazilija 2., koji mu je podijelio počasne titule **eparha i patricija**, odnosno visokog bizantskog službenika u Dalmaciji.

Venecija je 1000. godine pokorila otoke, i neke gradove.

Bizant je u drugoj polovici 10. stoljeća izdvojio gornju dalmaciju sa sjedištem u Dubrovniku.

-smrt Bazilija 2. 1025, posljednjeg bizantskog vladara stvara prostor za Jačanje hrvatske države, a vlast nad hrvatskom i dalmacijom objedinjuje

### **PETAR KREŠIMIR IV.**

-od 1060. se naziva rex croatie et dalmatie (kralj hrvatske i dalmacije). U njegovoj pratnji je bio ban Gojčo (upravitelj Like) i ban Zvonimir (oženjen Jelenom, sestrom ugarskog kralja Ladislava Arpadovića)

### **KRALJ ZVONIMIR** (bivši ban slavonije)

-nakon krešimira, 1075. izabran za kralja hrvatske i dalmacije, u solinu. Okrunio ga legat moćnog pape grgura 7.-podijelio mu znakove kraljevske moći (žezlo i mač), i obećanje o papinoj zaštiti.

-dao je vazalsku prisegu i obećao plaćanje danka i služenje papi. Time je nedostatak legitimiteta (nije bio iz roda trpimirovića), dopunio papinskim autoritetom).

->time je nastao važan presedan u borbi pape Grgura za nadređenost crkvenih vlasti nad svjetovnim!

Zvonimir je upotrebljavao titulu kralja Hrvatske i Dalmacije-bašćanska ploča

1089.-smrt kralja zvonimira, bez nasljednika u obitelji.-kratko na prijestolje zasjeda Stjepan II. iz roda Trpimirovića. Nakon njegove smrti pojavljuju se i drugi pretendenti na prijestolje.

-DALMATINSKI GRADOVI PRIHVAĆAJU ZAŠTITU VENECIJE

-zvonimirova udovica Jelena imala je namjeru zadržati vlast i obraća se za pomoć bratu, ugarskom kralju Ladislavu Arpadoviću

## ➤ **28. Hrvatsko-ugarska nagodba - 2.1. DONOŠENJE HRVATSKO-UGARSKE NAGODBE**

- Nakon skapanja Austro-ugarske nagodbe 1867. održani su izbori za Hrvatsko- -slavonski sabor prema Izbornom redu koji je organizaciju i nadzor izbora posve stavljao u ruke Zemaljske vlade
- Na tim je izborima potpunu premoć ostvarila Unionistička stranka. Zastupnici Narodne stranke su pak istupili iz Sabora smatrajući ga neustavnim zbog Izbornog reda koji je oktroirao vladar bez sudjelovanja hrvatskih činilaca
- potom je dvanaesteročlana delegacija jednakostranačkog unionističkog Hrvatsko-slavonskog sabora stupila u pregovore s istovjetnom delegacijom Ugarskog sabora te je s njim postila sporazum o sadržaju Hrvatsko-ugarske nagodbe
- -taj tekst je na hrvatskom jeziku prihvaćen 24.9. u Hrvatskom saboru kao Zakonski članak I:1868. dok je u Ugarskom saboru prihvaćen 14.11.1868. kao Zakonski članak 1868:XXX.
- Za razliku od simetrične strukture odnosa dviju samostalnih država u Austro-ugarskoj nagodbi, u Hrvatsko-ugarskoj je nagodbi Hrvatska i Slavonija bila dio ugarskog institucionalnog poretka uz asimetrični raspored nadležnosti.
- . Sam postupak u kojem je Nagodba sklopljena u hrvatskoj je političkoj javnosti doživljen kao mađarski diktat. Oporbena je Narodna stranka osporavala Nagodbu kao protuustavni akt s obzirom na to da je donesen u protuustavno izabranom Saboru. U daljnjem političkom razvoju doći će do revizije Nagodbe 1873. u mjeri koja neće znatno izmijeniti niti jedno od njezinih bitnih obilježja. Tako će Nagodba sve do 1918. ostati temeljni ustavni akt koji je određivao položaj Hrvatske i Slavonije u državnoj zajednici s Ugarskom te njezin politički i gospodarski razvoj

## ➤ **2.2 PODJELA NADLEŽNOSTI PREMA HRVATSKO-UGARSKOJ NAGODBI**

- Temeljno je pitanje Nagodbe bila podjela nadležnosti. U pogledu teritorijalne nadležnosti Nagodba je, unatoč zadržanom tročlanom službenom nazivu „Kraljevine Dalmacija, Hrvatska, Slavonija“44 vrijedila samo za područje kraljevina Hrvatske i Slavonije. To je područje u Nagodbi bilo utvrđeno navođenjem sedam hrvatskih i slavonskih županija (Riječka, Zagrebačka, Varaždinska, Križevačka, Požeška, Virovitička i Srijemska) i 11 krajiških pukovnija te spominjanjem Dalmacije
- -nagodba je obećala da će Ugarska nastaviti s naporima za priključenje cjelokupnog hrvatskog dijela Vojne krajine te, temeljem prava svete ugarske krune, i Dalmacije uz njeno prethodno saslušanje
- Suglasnim prihvaćanjem navedenih županija kao hrvatskog teritorija mađarska je strana prvi put službeno odstupila od stajališta da su slavonske županije povijesni dio područja Kraljevine Ugarske. Zbog nesuglasnosti stavova dviju delegacija Nagodba pak nije riješila pitanje pripadnosti grada, kotara i luke Rijeke koja će potom u privremenom uređenju ostati podložena Središnjoj vladi
- nagodba je Hrvatsku i Slavoniju definirala kao politički narod s vlastitim teritorijem i autonomnom vlašću (+pravo govora na hrvatskom jeziku u zajedničkom saboru)
- Zakoni prihvaćeni na Zajedničkom saboru trebali su se objavljivati (i) na hrvatskom izvorniku te dostavljati Hrvatsko-slavonskom saboru radi njihove publikacije. Hrvatski grb, zastava i naslov kralja Dalmacije, Hrvatske i Slavonije trebali su se upotrebljavati zajedno s ugarskim simbolima pri obavljanju poslova iz zajedničke nadležnosti. Nagodba je izričito utvrdila da je u Hrvatskoj i Slavoniji službeni jezik hrvatski i da to vrijedi i za poslovanje organa Središnje vlade na hrvatskom području.
- Hrvatska i Slavonija je, prema Nagodbi, imala zakonodavnu i izvršnu autonomiju. Pitanje podjele stvarne nadležnosti Nagodba je riješila tako da je zajedničku nadležnost utvrdila enumerativnim navođenjem širokog kruga poslova u područjima financija i gospodarstva te obrane i državlanskih



poslova. Svi ostali poslovi spadali su u hrvatske autonomne poslove, a oni su bili sistematizirani kao unutarnja uprava, prosvjeta i bogoštovlje te pravosuđe osim pomorske sudbenosti.

- Nagodba je predviđela podjelu organa na zajedničke i autonomne
- zajednički su bili Zajednički sabor i Središnja vlada u Budimpešti
- najviši hrvatski organi bili su Sabor Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije te Hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada u Zagrebu osnovana 1869. zakonom na čelu s banom
- vrhovni sud bio je Stol sedmorice Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije
- Kao što je već rečeno, utvrđenom podjelom Hrvatska i Slavonija nije dobila i nadležnost u javnim financijama koje su bile definirane kao zajednička nadležnost. Uređenje financijskih odnosa Hrvatske i Slavonije i Ugarske bilo je, kao i u Austro-ugarskoj nagodbi, dio „financijske nagodbe“ (§§ 11.-30.) koja se ugovarala na 10 godina. Prema Nagodbi poreze i rashode odnosno državni proračun utvrđivao je Zajednički sabor, a prikupljali su ih i njima raspolagali organi zajedničkog ministarstva financija.
- Nagodbom je utvrđeno načelo da se od ukupno ubranih prihoda Hrvatskoj i Slavoniji za potrebe autonomne uprave iz državnog proračuna dodjeljuje 45% prihoda ubranih na njezinom području (tzv. „tangenta“), dok je ostalih 55% prihoda pripadalo zajedničkom proračunu radi namirivanja svih troškova zajedničke uprave. U Nagodbi iz 1868. hrvatska je strana prihvatila da joj se umjesto utvrđenog postotka dodjeljuje paušalni iznos od 2.200.000 forinti, čime se naizgled jamčilo sigurno financiranje autonomne uprave neovisno o tome bi li taj iznos bio ostvaren izdvajanjem na osnovi predviđenog postotka. No, ubrzo će se utvrditi da ta računica nije bila u hrvatskom interesu.
- U zajedničke je troškove spadala i Nagodbom utvrđena hrvatska obveza su-djelovanja u doprinosu Ugarske za zajedničke troškove austro-ugarske državne zajednice utvrđene Austro-ugarskom nagodbom. Udio Hrvatske i Slavonije u ukupnom ugarskom doprinosu za austro-ugarsku zajednicu bio je prema ne posve jasnim kriterijima procijenjen na 6,44% ukupnog ugarskog doprinosa, a poslije je rastao do 8,127%. Iako je to bio naizgled mali postotak, bila je riječ o ogromnim novčanim sredstvima koje nerazvijena i siromašna Hrvatska i Slavonija zapravo nije mogla ni izdvojiti bez teških posljedica za sustav. Tako je došlo do apsurdnog rješenja jer je ugarska strana preuzela da iz svojih sredstava solidarno pokrije manjak troškova hrvatske javne uprave ako za to ne bi dostajali prihodi iz 45% sredstava ubranih u Hrvatskoj i Slavoniji.
- Tako se Hrvatska i Slavonija našla u politički otegotnom položaju „izdržavanog siromaha“ čiju autonomiju izdržava netko drugi. Taj je prigovor „izdržavane autonomije“ povremeno istican s ugarske strane i njime su suzbijane i hrvatske inicijative za promjenom pojedinih članaka Nagodbe. S hrvatske je strane pak žestoko napadana utvrđena visina kvote kao apsurdna. No, Ugarska je vlada onemogućivala bilo kakav uvid i nadzor hrvatske Zemaljske vlade u stanje zajedničkih financija, čak i u pogledu „tangente“, pozivajući se na to da je riječ o zajedničkoj, a ne autonomnoj nadležnosti. Izostanak vlastitih prihoda i činjenica da Banska Hrvatska nije mogla voditi vlastitu financijsku politiku bit će jedan od najtežih ograničavajućih činitelja hrvatske autonomije.
- Međutim, valja naglasiti da određenje javnih financija kao zajedničke nadležnosti nije bilo nametnuto, već je takav prijedlog ugarske delegacije u pregovorima o tekstu Nagodbe nakon više rasprava prihvatila velika većina hrvatske delegacije. Razlog pristanka hrvatske delegacije, u kojoj nije bilo nijednog stručnjaka za javne financije, bio je u strahu da 45% hrvatskih prihoda zaista neće dostajati za izdržavanje autonomne uprave te da je bolje prihvatiti sigurnost zajedničkih financija čak i uz cijenu nemogućnosti vođenja vlastite fiskalne i proračunske politike. Otpor takvom zaključku pružila su trojica članova hrvatske delegacije, a velike rezerve, pa i otpor pokazao je i Ferenc Deak, povijesni mađarski politički vođa, koji je smatrao da je autonomija bez javnih financija prazna te je predvidio da će takav sporazum izazivati nezadovoljstvo Hrvata i postati izvor problema za obje strane

### ➤ 2.3 ZAJEDNIČKI SABOR I SREDIŠNJA VLADA

- Zajednički sabor predviđen Hrvatsko-ugarskom nagodbom činili su ugarski i hrvatski zastupnici u Domu zastupnika te ugarski i hrvatski članovi Doma velikaša. U tom je sastavu Zajednički sabor odlučivao o pitanjima iz zajedničke nadležnosti i donosio zaključke koji su nakon potvrde kralja i objavljivanja vrijedili za cjelokupno državno područje.
- Kao hrvatski predstavnici u Domu velikaša Zajedničkog sabora sudjelovala su dva, a od 1883. tri člana (od najviše oko 400 članova), dok je u Zastupničkom domu sudjelovala delegacija Hrvatsko-slavonskog sabora sa 29 članova, a od 1883. sa 40 članova (od najviše 453 člana). Broj hrvatskih predstavnika bio je određen razmjerno udjelu stanovništva u ukupnom stanovništvu ugarsko-hrvatske državne zajednice, a povećan je nakon priključenja dijelova Vojne krajine Banskoj Hrvatskoj.

Međutim, taj je razmjer umanjen nakon priključenja zadnjeg dijela Vojne krajine kada je broj zastupnika trebao narasti na 55, ali je umanjen zbog

- straha Središnje vlade da bi tako velik broj mogao narušiti ravnotežu ugarskih stranaka u Zajedničkom saboru.
- Hrvatska je strana tada poklekla pred ugarskim ucjenama oko sklapanja financijske nagodbe i pristala da broj zastupnika ograniči na 40. Kao što je već rečeno, među 60 članova ugarske delegacije Zajednički je sabor birao i pet hrvatskih članova. Hrvatski su zastupnici kao manjinska skupina u Ugarskom saboru u pravilu glasovali zajedno s većinskom mađarskom strankom.
- Hrvatski su predstavnici imali osobno pravo glasa (a ne kolektivno kao do 1848.) pa s obzirom na svoj mali udio nisu imali ozbiljniju političku težinu u Saboru. Oni su imali pravo govora na hrvatskom jeziku, ali je to pravo bilo simboličke naravi jer je bilo beskorisno s obzirom na mađarsku većinu koja nije ni razumjela hrvatski i najčešće je prosvjedovala protiv govora na hrvatskom
- Središnju vladu činili su resori zajedničke nadležnosti
- to su bili ministar predsjednik, ministarstvo dvora, ministarstvo trgovina (trgovina, industrija, obrt, pošta i telegraf, brodarstvo i željeznice), ministarstvo poljoprivrede (poljoprivreda, šumarstvo, državna dobra, vodogradnja), ministarstvo zemaljske obrane (domobranstvo, nije isto kao ministarstvo vojske), ministarstvo javnih financija (+ rudarstvo) te posebni hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ministar bez lisnice kod središnje vlade u Budimu
- pojedina ministarstva imala su područne organe u Banskoj Hrvatskoj
- Hrvatsko-slavonski ministar trebao je zastupati interese Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije kod Središnje vlade te biti poveznica između vladara i hrvatske Zemaljske vlade. Preko tog ministra banje dostavljao zakone prihvaćene u Hrvatsko-slavonskom saboru kralju na sankciju, a u pravilu su te zakone razmatrala i druga ministarstva. Hrvatsko-slavonski ministar nije smio intervenirati u hrvatske zakone, ali je mogao uz njih dodati primjedbe za vladara ako je smatrao da odredbe zakona prekoračuju autonomnu nadležnost ili povređuju zajedničke interese ustanovljene Nagodbom. Na taj je način vladar postajao arbitar između dviju strana, ali je u praksi gotovo uvijek usvajao primjedbe Središnje vlade kao politički jačeg partnera.
- Tako se u praksi stvarno radilo o prikrivenom pravu veta Središnje vlade na hrvatske zakone, pri čemu je taj nadzor a posteriori faktično imao i učinak nadzora a priori jer je bilo jasno da Hrvatsko-slavonski sabor već pri usvajanju zakona mora voditi računa o mogućim reakcijama Središnje vlade. Naime, Središnja je vlada svoju ovlast kontrole pitanja iz kruga zajedničke nadležnosti ili zajedničkih interesa u stvarnosti mogla posredno iskoristiti i za kontrolu pitanja koja su spadala u autonomnu nadležnost. To je bilo moguće tumačenjem pojedine odredbe hrvatskog prijedloga zakona kao značajne za zajedničke interese ili pak korištenjem prekoračenja nadležnosti prisutnog kod neke nevažne odredbe radi rušenja cijelog
- prijedloga zakona. Naime, zbog podjele komplementarnih nadležnosti u konkretnim je pitanjima rješavanima autonomnim zakonom bilo teško izbjeći zadiranje u zajedničku nadležnost.
- sredstvo nadzora hrvatske autonomije ležalo je u analognom postupku dobivanja vladareve predsankcije za prijedloge zakona koje je vlada namjeravala podnijeti Saboru. Naime, vlada nije imala izvorno pravo zakonodavne inicijative, već gaje vršila u kraljevo ime zbog čega je bila potrebna i njegova prethodna suglasnost. Međutim, postupak dobivanja predsankcije nije bio uređen Nagodbom i u njemu Središnja vlada nije imala obvezu da hrvatski prijedlog bez odugovlačenja proslijedi vladaru. Zbog toga je Središnja vlada hrvatske prijedloge mogla zadržavati i na taj ih način umrtviti. Osim toga bila je riječ o aktima koji još nisu bili dospjeli do Sabora te su hrvatskoj političkoj javnosti ostajali nevidljivi pa je Središnja vlada još manje morala voditi računa o širem raspoloženju u Hrvatskoj i Slavoniji. Zbog toga je predsankcija bila vrlo moćan instrument putem kojeg se već unaprijed moglo utjecati na sadržaj, pa i na samo donošenje zakona. Tako je npr. Središnja vlada namjeru bana Mažuranića da ukine županije i zamijeni ih s okruzima već u začetku onemogućila pozivajući se na to da su županije poimenično navedene u Nagodbi te čine dio zajedničke nadležnosti pa ih se ne može jednostrano ukidati, iako je svrha navođenja županija u Nagodbi bila utvrđenje područja Hrvatske i Slavonije.
- Hrvatsko-slavonski ministar imao je i pravo supotpisa na kraljeve odluke iz svoje nadležnosti te je (kao i drugi ministri Središnje vlade) bio pravno odgovoran Zajedničkom saboru, a ne Hrvatskom saboru. Uzme li se u obzir sve to, kao i činjenica daje ministar predsjednik Središnje vlade za hrvatsko-slavonskog ministra uvijek predlagao Hrvata od kojeg se mogla očekivati lojalnost, onda je jasno da je u ovlastima hrvatsko-slavonskog ministra bio zapravo skriven instrument faktičnog nadzora hrvatske

autonomije, suprotno od prvotnog nadanja nekih hrvatskih političkih snaga da će on braniti hrvatske interese

#### ➤ **2.4. HRVATSKO-SLAVONSKI SABOR I ZEMALJSKA VLADA**

- Prema Nagodbi Hrvatsko-slavonski je sabor donosio zakone iz područja autonomne nadležnosti i birao hrvatske članove Zastupničkog doma te dvojicu članova Doma velikaša Ugarsko-hrvatskog sabora
- zakone koje bi donio Hrvatsko-slavonski sabor ban je upućivao vladaru na potvrdu preko hrvatsko-slavonskog ministra. Zakone potvrđene od vladara svojim su protupotpisima potom trebali ovjeriti hrvatsko-slavonski ministar i hrvatski ban, nakon čega su bili objavljeni u hrvatskom zborniku zakona
- Sabor je zadržao tradicionalni jednodomni ustroj s dvodomnom strukturom te su ga činili virilisti i zastupnici, broj zastupnika je bio 1888. uređen na 90, a broj virilista ograničen na polovinu zastupnika te su 2 mjesta zastupnika bila uvijek predviđena za riječke predstavnike- zbog neriješenog položaja Rijeke ta mjesta nisu nikada bila popunjena
- Izborno je pravo 1848. obuhvaćalo 3% pučanstva, za Hedervarya 1888. 2% te 1910. oko 8% nakon reforme
- Sabor je sazivao i raspuštao kralj preko bana, a trajanje saziva je 1888. od tradicionalne tri produljeno na pet godina radi usklađenja s jednakim produljenjem trajanja Ugarsko-hrvatskog sabora. Sabor je u svom radu bio autonoman te je samostalno donosio poslovnik o svojem radu, samostalno birao predsjednika i potpredsjednika, a zastupnici su imali pravo zakonodavne inicijative i zajamčeni imunitet. Sabor je radio u plenarnim sjednicama i odborima, a zakonodavni postupak odvijao se kroz tri tzv. čitanja. Tako se u prvom čitanju raspravljalo i glasovalo o načelima na kojima se temeljio prijedlog, potom se u drugom čitanju raspravljalo i glasovalo o svakom amandmanu na pojedine članke zakona, dok se u trećem čitanju bez rasprave glasovalo o cijelom zakonu. Važno pravo Sabora kojim se često koristio bilo je tradicionalno pravo adrese (obraćanja) kralju. Adresa je počivala na političkoj uvjerljivosti i primjerenosti upućenih zahtjeva i iza nje nisu stajali nikakvi pravni mehanizmi koji bi pojačali njezinu snagu. Autonomija Sabora bila je znatno ugrožena kada je 1888. izmjenama Izbornog zakona omogućen snažan utjecaj Zemaljske vlade na formiranje saborske većine, a potom donesen nov poslovnik koji je nizom odredbi blokirao aktivnosti oporbe u Saboru. Ipak, unatoč pravnim i stvarnim ograničenjima, Sabor je zadržao iznimnu važnost u političkom životu Banske Hrvatske s obzirom na velik ugled koji je ta institucija uživala kao tradicionalni simbol hrvatske autonomije.
- Najviši organ izvršne vlasti bila je Hrvatsko-slavonsko-dalmatinska vlada osnovana Zakonom o ustrojstvu Zemaljske vlade iz 1869. Na čelu Zemaljske vlade bio je ban, a pod njim su bila tri odjelna predstojnika na čelu odjela za unutarnje poslove, odjela za bogoštovlje i nastavu te odjela za pravosuđe kojima je 1914. dodan i odjel za narodno gospodarstvo. Sami odjeli dijelili su se na odsjeke.
- Nadležnost odjela za unutarnje poslove bila je najšira jer su u nju presumptivno spadali svi poslovi zemaljske uprave koji nisu ulazili u ostala dva odjela. Posebice su to bili poslovi izrade i uprave zemaljskog proračuna, državne i javne sigurnosti, nadzor nad regionalnom i lokalnom upravom, poslovi državljanstva, poslovi javnih, tehničkih i društvenih službi (gospodarski poslovi, građevinarstvo, zdravstvo i socijalna skrb i drugo). U nadležnost odjela za bogoštovlje i nastavu spadali su odnosi države s vjerskim zajednicama, školstvo i prosvjeta, vrhovna
- uprava i nadzor škola i drugo. U nadležnost odjela za pravosuđe spadala je pravosudna uprava i nadzor cjelokupnog pravosuđa, vrhovna uprava kaznenog progona i drugo. Odjel za narodno gospodarstvo preuzeo je odgovarajuće poslove iz odjela za unutarnje poslove i to poslove narodnog gospodarstva, obrt i trgovinu, poljoprivredu, vodno pravo, lov i ribolov i drugi poslovi.
- Predsjednik Zemaljske vlade po položaju je bio ban Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Bana je imenovao kralj na prijedlog i uz supotpis ugarskog ministra predsjednika. Glavno je obilježje službe bana bio izniman ugled kao tradicionalne institucije i simbola hrvatske posebnosti.
- Ban je imao upravne ovlasti, a dok 1874. nije lišen predsjedanja Stolom sedmorice, objedinjavao je i sudsku funkciju. Međutim, sukladno duhu Nagodbe i propisima o Zemaljskoj vladi te sukladno tumačenju pojedinih obnašatelja banske službe, ban nije bio samo upravni službenik, već i jedina politička ličnost u vladi. Ban je bio na čelu vlade i na čelu svakog od njezinih odjela te je u konačnici donosio odluke iz nadležnosti svakog od tih resora. Naime, odjeli hrvatske Zemaljske vlade nisu predstavljali samostalna ministarstva na čelu s ministrima odgovornim Saboru jer su odjelni predstojnici koji su njima upravljali bili upravni službenici stegovno odgovorni banu. Ban je supotpisivao sve kraljeve uredbe, rješenja i imenovanja iz područja hrvatske autonomije, čime je preuzimao odgovornost za njihov sadržaj i temeljem toga bio je pravno odgovoran Saboru za teške

povrede najznačajnijih propisa. Politička odgovornost u praksi se nije razvila. Tako je, s obzirom na sužene mogućnosti Sabora i široke ovlasti izvršne vlasti, ban bio ključni činilac u ustavnoj praksi Banske Hrvatske.

- Činjenica daje bana postavljao kralj na prijedlog i uz supotpis ministra predsjednika Središnje vlade odredila je posrednu, ali snažnu ovisnost bana kao ključnog tijela hrvatske autonomije. Time je bio ograničen i doseg hrvatskog političkog sustava te na posredan, ali učinkovit način uspostavljen mehanizam nadzora hrvatske autonomije. Zato je upravo ovisnost bana o ministru predsjedniku uz pitanje financijske autonomije bila najčešće na meti nemoćne hrvatske oporbe.
- Odgovornost bana Hrvatsko-slavonskom saboru koja bi bitno ojačala hrvatsku autonomiju u stvarnosti nije postojala, unatoč tome što je 1874. u Saboru konačno donesen Zakon o odgovornosti bana i odjelnih predstojnika Saboru, čime su bile provedene načelne odredbe Nagodbe i Zakona o ustrojstvu Zemaljske vlade iz 1869. Banje mogao biti optužen zbog namjernih i teških povreda najvažnijih propisa sa sankcijom udaljenja iz službe, a sudio mu je posebni Kraljevinski sud koji je birao Sabor. No, u praksi nije podignuta niti jedna optužnica protiv bana unatoč mnogobrojnim povredama Nagodbe koje su počinili neki od banova- Politička odgovornost bana nije bila predviđena jer nisu bili predviđeni odgovarajući institucionalni mehanizmi. Sabor nije imao proračunsko pravo jer neprihvatanje autonomnog proračuna nije podrazumijevalo i raspuštanje Sabora
- i vlade. Nije postojao ni institut zastupničkog pitanja jer izglasano neprihvatanje vladinog odgovora na „interpelaciju“ nije podrazumijevalo i ostavku, već je u takvom slučaju Sabor trebao odlučiti što će dalje poduzeti. Iz sličnog razloga ni pravo primanja peticija i molbi građana nije moglo imati ozbiljnijeg učinka.
- U svemu, uz presudnu ovisnost autonomnih tijela o zajedničkim tijelima, ključna manjkavost hrvatskog političkog sustava bila je u izostanku mehanizama nadzora Sabora nad Zemaljskom vladom. Vlada je tako de facto bila neodgovorna te su jedinu slabu kočnicu njezinom djelovanju predstavljali javno mnijenje i politički obziri

## ➤ **2.5. PRAVNA PRIRODA HRVATSKO-UGARSKE NAGODBE**

- Nagodba je bila obilježena nejasnim odredbama koje su možda tako namjerno bile formulirane otvarale su prostor za različita tumačenja
- Za ugarsku je stranu Hrvatsko-ugarska nagodba predstavljala zakon Ugarskog sabora kojim je jednom dijelu Ugarske podijeljena široka statutarna i izvršna autonomija, dok je činjenica da je Nagodbu usvojio i Hrvatsko-slavonski sabor tumačena kao pravno irelevantno proglašenje tog zakona na vlastitom jeziku u pokrajinskoj skupštini
- Na hrvatskoj je pak strani pravna priroda Nagodbe pretežito tumačena po analogiji s Austro-ugarskom nagodbom kao ugovor dviju jednakopravnih državnih jedinica koji je potom prihvaćen u dva jednakopravna sabora te je tako ustanovljena složena državna zajednica sui generis u kojoj se jedna strana dobrovoljno odrekla nekih izvornih ovlasti
- Hrvatska strana uporište za svoj stav osobito je nalazila u dvije odredbe Nagodbe. Jedna je odredba bila čl. 59. koji je govorio o tome da su Hrvatska i Slavonija „politički narod“ s posebnim teritorijem i autonomnim zakonodavstvom i vladom. No, sintagmu hrvatski „politički narod“ mađarska je strana shvaćala kao oznaku za dio svog stanovništva s političkim identitetom odnosno kao nosioca određenih političkih prava s obzirom na autonomiju, a ne kao prava na vlastitu državnost kako je to tumačila hrvatska strana. Naime, mađarska je terminologija već otprije razlikovala zemlju (ország) od države (állam), pri čemu je Hrvatska (Horvátország) imala politički identitet zemlje, a ne države.
- Značajniji je bio čl. 70. po kojem se Nagodba mogla mijenjati samo na jednak način na koji je nastala, to jest sudjelovanjem istih čimbenika (sadorskih delegacija, obaju sabora, kralja), a ne jednostranim odlučivanjem u nekom od dvaju sabora. To se protivilo tvrdnji mađarskih pravnih teoretičara da je Nagodba bila tek zakon Ugarskog sabora jer bi se onda mogla promijeniti i na samom tom saboru. Neki su strani teoretičari poslije navodili i da država ne može sklapati sporazum s jednim svojim dijelom, to jest sama sa sobom.
- U prilog postavke o hrvatskoj državnosti naročito je važno bilo i to daje prema Nagodbi hrvatski tekst krunidbene zavjernice uz mađarski smatran izvornim tekstom zavjernice
- u mađarskoj inačici tekst više naglašava jedinstveni karakter Ugarske, a hrvatski tekst više naglašava jednakopravnost dviju strana- tako ugarska inačica govori o Nagodbi kao zajedničkom temeljnom zakonu sklopljenom između Ugarske i Hrvatske i Slavonije, a hrvatska inačica govori o nagodbi sklopljenoj između Kraljevine Ugarske sjedinjene s Erdeljem i Kraljevina Hrvatske i Slavonije

- naugledniji hrvatski tumač bio je prof. ustavnog prava Josip Pliverić, on je Nagodbu tumačio kao sporazum kojim je uspostavljena nejednaka realna unija u kojoj je hrvatska strana dobrovoljno i opozivo prenijela neka svoja prava na zajednička tijela
- u pogledu funkcioniranja jedinstvenog državnopravnog sustava ustavnopravna i politička nesuglasja nisu imala ozbiljnijih posljedica. Dominantan državnopravni i politički položaj središnjih organa te jača pozicija Ugarske na dvoru bili su korišteni kako bi se u vitalnim stvarima posredno ili neposredno provela politička volja ugarske strane. Sporne su se situacije ponekad razrješavale sukladno ugarskim interesima i onda kada je bila riječ o očitim povredama autonomne nadležnosti
- Hrvatsko-ugarska nagodba može se do neke mjere označiti kao iznuđeni akt, a s obzirom na neispunjene namjere glavnine hrvatskih političkih snaga njeno se značenje u hrvatskoj historiografiji daleko najpretežnije ocjenjivalo negativno
- unatoč tegobnosti hrvatskog položaja postavljenog nagodbom konačno je bio određen državnopravni položaj Hrvatske i Slavonije i postavljen stabilan te razmjerno široki i racionalni institucionalni okvir hrvatske autonomije umjesto dotadašnjeg nejasnog i hibridnog provizornog stanja koje je trajalo od 1861., a u nekom smislu i od 1848.
- nagodbeni okvir bio je uži negoli je to želio veći dio hrvatskih političkih snaga, ali je unatoč nekim drugačijim hrvatskim tumačenjima uglavnom bio jednak ili i širi od onog koji je vrijedio prije Nagodbe. Unatoč ograničenostima, okvir postavljen Nagodbom ipak je omogućivao pristupanje postupnoj i sustavnoj modernizaciji dobrim dijelom zastarjelih hrvatskih institucija kroz izmjene putem autonomnog zakonodavstva kakvo je provedeno za bana Ivana Mažuranića. Na značenje Nagodbe kakvo smo istaknuli upućuje i to što je ona od kočnice hrvatske autonomije postala gotovo osnovno sredstvo njezine obrane nakon promjene političkog smjera u Budimpešti 1875., a pogotovo za dvadesetogodišnje uprave bana Khuena-Hedervarya

## 29. Vojna krajina - Vojna krajina – granično područje Hrvatske i Slavonije prema Osmanskom carstvu u posebnom vojno-upravnom režimu kojim rukovode austrijske vojne vlasti

- izuzeto od vlasti institucija Kraljevine Hrvatske i Slavonije
- nastajala od **druge polovice 16. st do 1630.** kroz proces izumiranja pograničnih dijelova hrvatsko-slavonskog područja ispod vlasti Sabora i bana
- prestaje postojati vraćanjem posljednjeg njenog dijela pod vlast hrvatskih institucija **1883.**

### OSNIVANJE I POČETNI USTROJ VOJNE KRAJINE

- izrastanje Vojne Krajine prethodno ima u **uobličavanju kapetanija**, prva pol 16. stoljeća → njih je financijski izdržavao nadvojvoda Ferdinand II. Habsburgovac i austrijski staleži
- zapovijedao im je **austrijski general**
- uobličavanje VK kao jedinstvene organizacije počinje sa **saborom austrijskih staleža u Brücku na Muri 1578.** → kralj RUDOLF II. poslove rukovođenja vojnim operacijama na tim područjima daje u ruke jedinstvenom zapovjedništvu **RATNOG VIJEĆA u Grazu**
- podložni i **ban i Hrvatsko-slavonski sabor**
- banu je bilo ostavljeno **neposredno zapovijedanje u tzv. Banskoj krajini (između Ivanić Grada i okolice Karlovca)**

- Hrvatski staleži su nezadovoljni i bune se --- Sabor upozorava da pri provedbi te odluke treba poštovati vjekovne slobode Kraljevine --- u praksi su odbijali suradnju s banom, vodili sudske postupke protiv hrv.plemića, oduzimali im posjede i izricali zatvorske kazne
- početak izmicanja krajiškog ustroja ispod dosega hrv.institucija
- **1606. nakon mira u Žitvi** → staleži traže da se Krajina ukine ili vrati pod vlast bana → dolazi do još izraženijeg učvršćivanja krajiške organizacije
  - ➔ stanovništvo s hrvatskih graničnih područja bježi u mirnije krajeve
  - ➔ austrijski zapovjednici pozivaju stanovnike iz Osmanskih područja (uglavnom vlasni pravoslavne vjere)
  - ➔ hrvatski vlastelini doseljenike tretiraju kao kmetove, i traže od njih ispunjenje kmetских obveza i plaćanje crkvene desetine → SPOROVI koje rješava Ferdinand II.

**30. Vidovdanski Ustav** - - uzor mu je **USTAV KRALJEVINE SRBIJE 1903.** (on na srpskom 1888. a on na belgijskom 1831.)

- proglašava da:

- ❖ je država Srba, Hrvata i Slovenaca **ustavna, parlamentarna i nasljedna monarhija** naziva **KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA**
- ❖ službeni jezik je **srpsko-hrvatsko-slovenski**
- ❖ ustav jamči **diobu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku**
- ❖ jamči **neovisnost sudstva**
- ➔ ta su načela *narušena predviđenim položajem kralja i zakonskom regulativom u ustavu*
  - glavni organi su **KRALJ + NARODNA SKUPŠTINA + MINISTARSKI SAVJET** (vlada)

#### POLOŽAJ KRALJA PO VIDOVDANSKOM USTAVU

- Kralj zajedno s Narodnom skupštinom vrši **zakonodavnu vlast**, a pripada mu i **upravna vlast koju vrši preko odgovornih ministara**
- ➔ on ima **pravo raspisivanja izbora, sazivanja, otvaranja i raspuštanja NARODNE SKUPŠTINE** (mora je sazvati u roku 3 mjeseca opet)
- ima pravo **zakonodavne inicijative** (preko ministara), **sankcije i promulgacije**
- vlada nije mogla podnositi **prijedloge zakona bez suglasnosti kralja** (inicijativa), a pravo sankcije vladaru daje **apsolutni veto na prihvaćene zakone**.
- **ZAPOVJEDNIK VOJNE SILE, PROGLAŠAVA RAT, SKLAPA MIR, ZASTUPA DRŽAVU**
- Kralj **imenuje predsjednika vlade i ministre** (imaju pravo protupotpisa, politički i pravno odgovorni kralju i Narodnoj skupštini)

#### POLOŽAJ NARODNE SKUPŠTINE PO VIDOVDANSKOM USTAVU

- **jednodomno tijelo** – zastupnici se biraju na **4 godine**
- svaki zastupnik predstavlja **cijeli narod i birači mu ne mogu davati obvezne upute**
- zastupnici uživaju **građanskopravni i kaznenopravni imunitet**

#### POLOŽAJ MINISTARSKOG SAVJETA – VLADE PO VIDOVDANSKOM USTAVU

- **vlada ovisi o kralju**, koji je balansirao u sukobima između vlade i Narodne skupštine
- **kolegijalno tijelo**, **glavninu odluka donose ministri koji su samostalni u vršenju svojih dužnosti**

#### POLOŽAJ SUDSTVA PO VIDOVDANSKOM USTAVU

- sudovi su bili **neovisni**
- izboru sudačko zvanje bio je **doživotan**
- suce **postavlja KRALJ na prijedlog ministra pravosuđa** → Zakonom je bilo propisano da su **pretpostavke za zapošljavanje sudaca jednake kao i za činovnike** → omogućen odabir podobnih sudaca.
- **onemogućeno je djelovanje laika u suđenju** → *de iure* ukinuti prisjednički i porotni sudovi (nadležni za tiskovne delikte, i teške na slov-dalm području)
- **redovni sudovi: KOTARSKI, OKRUŽNI, PRIZIVNI, VRHOVNI (+ spec. Trgovački)**
- Ustav je **predvidio osnivanje Kasacijskog suda u Zagrebu**, ispitivao bi povrede prava, ali do njegovog osnivanja nije došlo

#### PRAVA PO VIDOVDANSKOM USTAVU

- **široka lista građanskih i političkih prava-osobna sloboda**, zabranjeno propisivanje smrtne kazne za izričito političke delikte, nepovredivost stana, tajnost pisama, sloboda kretanja, savjesti, vjere, govora, vjeroispovjesti, tiska, udruživanja.
- u zakonodavnoj i sudskoj praksi su ta prava ograničavana prema političkim potrebama → o tome govori "**predustavna**" **Obznana 1920.**, vladina uredba i **Zakon o zaštiti javne bezbjednosti i poretka u 1921.** - izvorno je usmjeren **protiv komunista**, ali je iskorišten za **zatvaranje Stjepana Radića 1924. i progon pripadnika HRSS**
- tim su represivnim zakonom bile **ograničene slobode govora, udruživanja i druge političke slobode**
- zbog teškog **socijalnog stanja i pritiska oporbe**, u ustav su po uzoru na Weimarski ustav ugrađene odredbe kojima se **jamče socijalna prava**, to su zaštita u radnim odnosima za žene i maloljetnike, prava invalida, zaštitu siročadi, udovica, siromašnih, prava radnika na socijalno osiguranje i sindikalno organiziranje, pravo države da intervenira u privatne odnose radi ostvarenja pravde i uklanjanja društvenih suprotnosti → u praksi dosta toga neostvareno.

## ORGANIZACIJA UPRAVE PO VIDOVDANSKOM USTAVU

### - OBLASTI, OKRUGE, SREZOVE I OPĆINE

→ jedna oblast može imati najviše 800 000 stanovnika, a dijele se po **prirodnim, socijalnim i gospodarskim prilikama** zbog *razaranja dotadašnjih kompaktnih tradicionalnih, kulturnih, etničkih i društvenih cjelina* → htjeli su formirati cjeline u kojima nema velike koncentracije pojedine nacije → RAZMIŠLJANJE da su dotadašnje povijesne okolnosti razorile stvarno jedinstven narod a tim upravnim i drugim mjerama će ukloniti povijesno nastale barijere

### **Uredba o oblasnoj i sreskoj samoupravi 1922.**

-osnovane **33 oblasti** - **ŽUPAN** na čelu (kralj ga postavlja) → župan je **organ središnje državne uprave podređen vladi i neovisan o lokalnim utjecajima**

- propisuje i osnivanje *izbornih samoupravnih tijela*: **OBLASNIH SKUPŠTINA** kao svoj izvršni organ imaju oblasne odbore, a njihovo poslovanje nadzire Veliki župan

- samoupravna nadležnost obuhvaća: *oblasne financije, javne radove, brigu o zdravlju, socijalnoj politici, prosvjeti, unaprijeđenju gospodarstva*

→ **granicama oblasti utvrđenim UREDBOM** nastojalo se prijeći dotadašnje povijesne granice → prosvjedi kod hrvatskih stranaka

- iznimka: **6 BIH oblasti** → kod njih granice ostale iste → vlada *ispunila obećanje Jugoslavenskoj muslimanskoj organizaciji* dano pri donošenju Ustava

- slično je i kod Slovenskih oblasti

- **31.patrimonijalna država (povezati s lenskom i staleškom)** - započela je preko **tributarnog plaćanja poreza** – prikupljaju ga *possesores*, pojedinci predstavljaju puk i obveza prema kralju na osobnu vjernost
- ubiru ga za franačkog vladara
- **dominium** - vlasništvo i pravo samostalnog vladanja i upravljanja nad osobama na zemljištu te pravo uživanja prihoda s tog zemljišta koje je vladar ustupio podložniku
- vladar je izvor sve vlasti i vlasnik sve nepodjeljene zemlje, državom upravlja kao svojim vlasništvom, a drugi državni službenici su kraljevi službenici
- ustupao je **zemljišta** kao **nagradu** za zasluge i za obavljanje vojnih i drugih službi + zajedno sa zemljom ustupao je **pravo vršenja određenih funkcija državne vlasti nad osobama na tom zemljištu → vlastelinstva**
  - vladar uz sebe ima **savjetodavno dvorsko vijeće**
  - **Narodne skupštine** su bile mjesta na kojima je vladar sudio i tamo su proglašavani njegovi zakoni

**društveni slojevi → vladajući i vladani**

- vladajući: **vladar, vladarski službenici, vlastelini**
- **slobodno stanovništvo**: nije podložno nekom drugom, ne vrši vlast-slobodni seljaci, građani u malobrojnim gradovima, svećenstvo



- **osobe podložne vlasti gospodara**- sluge (servi i ancillae), gospodar ih je mogao tjelesno kažnjavati ali su imali ograničenu poslovnu sposobnost

### **LENSKA DRŽAVA 13.-15.st.**

Od 13. do 15. stoljeća → koje su predstavljale prijelaz prema izraženom strukturiranju karakterističnom za stalešku državu (***lenska država je prijelaz iz patrimonijalne u stalešku***)

### **OBILJEŽJA LENSKE DRŽAVE:**

- moćan položaj vlastelina!!-->pretvaraju nekadašnje kraljeve županije u vlastelinstva
- time dolazi do partikuralizacije društva
- pojedini vlastelinski rodovi stvaraju vlastito pravo na tim područjima
- jača položaj gradova na obali
- vladar privilegijima stvara nove gradove
- vladar potiče stvaranje nižeg plemstva kao novog privilegiranog sloja

→to plemstvo će od 13. st početi sastajati na skupštinama radi utvrđivanja sadržaja prava koje primjenjuju kraljevi sudovi i radi obrane svojih interesa.

### **STALEŠKA DRŽAVA 15.st.**

-ključna karakteristika: ***jasno uobličeni staleži*** (temeljne društvene skupine), čiji je položaj pravno određen, a u najvećoj je mjeri bio povezan s **pravom sudjelovanja u političkoj vlasti.**

→funkcije vlasti podijeljene su između vladara i staleža, tako da svatko od njih ima vlastite organe (**kralj-uredi / staleži-sabori**)

### **OBILJEŽJA STALEŠKOG TIPA DRŽAVE U HRVATSKOJ**

- prije su se okupljale skupštine plemstva radi zaštite svojih interesa pred kraljevim pritiskom

→ Sabor je sada tijelo koje redovito djeluje i u kojem su okupljeni članovi ili predstavnici onog dijela stanovništva koje ima politička prava → **politički narod(natio politica)**

- na čelu političkog naroda je **plemstvo** i ono donosi odluke o javnim poslovima na propisima i običajima uređen način

- vladar u načelu ne može donijeti opće i druge najznačajnije odluke bez suglasnosti sabora

- pravo sudjelovanja u staleškim saborima te pravo obnašanja javnih funkcija (od Habsburgovaca) nazivali su se **staleži i redovi Kraljevstva**

→ obuhvaćaju cjelokupno plemstvo i slobodne i kraljevske gradove

- niže i više plemstvo- nižeg ima više, drži *županijsku upravu i sudstvo*, imalo je pravo na obavljanje svih javnih službi kao i prelati i velikaši ali u stvarnosti je to malo drukčije.
- -tako su neposredno pravo sudjelovanja u saboru imala prva dva staleža a posredno druga dva. <sup>vidi plemstvo</sup> Bila je riječ o brojčano vrlo uskom vladajućem sloju, dok je ostatak stanovništva bio znatno brojniji, a obuhvaćao je slobodnjake i podanike.

→

- ✦ **Slobodnjaci (libertini)**- oni koji nisu spadali među 4 staleža, a nisu bili ni podređeni vlastelinu

- → npr. neplemići oženjeni plemkinjama-odvjetnici, trgovci, liječnici. → nisu imali građanski status, tj. pripadali nekoj od građanskih općina

→

- ✦ **Kmetovi** – najbrojniji, žive na vlastelinstvu u poluslobodnom i zavisnom statusu

### ➤ **32. Prvi građanski sabor (Jelačić, 1848.) - 2.1. IZBORNI ZAKON I**

#### **USTROJ SABORA**

- Banskog vijeće je 18.5.1848. donijelo Naredbu o pozivanju i zastupanju Sabora Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije koja je po svom sadržaju zapravo predstavljala privremeni izborni zakon
- nacrt tog zakona izradio je Ivan Mažuranić u ime Banske konferencije- savjetodavno tijelo uglednika koje je sazvalo ban
- Banska konferencija je trebala dati nedostajući legitimitet jer ga nije donio Sabor, a on ga je jedini mogao donositi
- taj izborni red je zapravo donesen protivno vrjedećem ustavnom poretku te izbor Sabora na načelima koje je taj zakon postavio pravno gledano predstavljalo je revoluciju
- imao je 16 članaka(rudimentarno uređen), osnova novog izbornog sustava bilo je načelo pravne jednakosti svih građana, čime je izvršena presudna izmjena u odnosu prema dotadašnjem predstavničkom staleškom sustavu
- načelo pravne jednakosti bile je suženo tada uobičajenom pretpostavkom (muškog) spola te imovinskim, obrazovnim i profesionalnim cenzusima, ali i uvjetom vjerske pripadnosti(Katolička ili pravoslavna crkva)
- zakon je vrijedio na području Banske Hrvatske, ali je uredio i izbor zastupnika u Vojnoj krajini
- sam zakon je propisao da će vrijediti samo za izbore 1848., a razlog je bio upravo u tome što ga nije donijelo ustavno tijelo
- iako je Zakon proklamirao načelo pravne jednakosti, preostali njegov dio uglavnom je preuzimao dotadašnji izborni sustav i uređenje Sabora- tako je Sabor ostao jednodomno tijelo s dvojnog strukturom koju su činili izabrani zastupnici i pozvani virilisti- zastupnika je trebalo biti 192, a broj virilista nije bio određen
- zastupnici su birani u županijama, i to u svakom kotaru županije po jedan zastupnik(58), zatim po 4 zastupnika u svakoj krajiškoj pukovniji(44), u slobodnim kraljevskim gradovima i pojedinim općinama s posebnim položajem, i to u broju koji je utvrdio Zakon prema broju stanovništva svakog grada(77), po jednog zastupnika slao je svaki od sedam kaptola Katoličke crkve i svaki od 3 konzistorija Grčko-nesjedinjene crkve, jednog zastupnika svi pravoslavni manastiri zajedno(11), dok je Kraljevska akademija znanosti(buduće Sveučilište) birala jednog zastupnika- nejednak raspored zastupnika s obzirom na broj stanovništva, ne možemo govoriti o jednakom izbornom pravu
- zakon je sadržavao još neke relikte iz staleškog sustava pa je tako bila ostavljena mogućnost imperativnog mandata(davanje naputka izabranom zastupniku u njegovoj izbornoj jedinici, tj. tradicionalna instructio)- naknadu su zastupnici primali iz jedinica koje su ih birale, a ne iz zemaljskog proračuna- zastupnici su se birali neposrednim i posrednim biranjem, i to javnim glasovanjem- neposredni sustav biranja vrijedio je u gradovima i tzv. privilegiranim općinama gdje su birači glasovali neposredno za kandidate koje su birali za zastupnike
- posredni sustav vrijedio je u seoskim općinama i krajiškim pukovnijama gdje su birači u selima birali izbornike koji su se potom okupljali u kotarskim središtima gdje su onda između sebe birali jednog zastupnika- time se želi postići da oni najsposobniji dođu u sabor

- aktivno izbornopravo bilo je posve rudimentarno uređeno zacijelo stoga što je ono i do tada bilo određeno pravilima unutar samih korporacija
- zakon je za izbore u seoskim općinama i krajiškim pukovnijama (posredni izbori) propisao jedino da biračko pravo imaju glavari zadruga
- u gradovima je aktivno izbornopravo pak bilo neposredno, a uživali su ga svi koji su bili vlasnici nekretnina na tom području, punopravni građani te osobe sa stalnim prebivalištem koje su udovoljavale najširem intelektualnom cenzusu (sve diplomirane osobe) i cenzusu zvanja (javni činovnici)
- PASIVNO IZBORNO PRAVO je uvjetovano pismenošću i vjeroispovješću (pripadnost Katoličkoj ili Grčkoj-nesjedinjenoj crkvi- izbjegavanje evangelika (većinom mađari) i Židova (podržavaju mađare)
- dio stanovništva je bio uskraćen za izbornopravo zbog vjere, idućim zakonima toga neće biti
- s druge strane, široki intelektualni i imovinski cenzus su osnova za široko uključivanje punoljetnog stanovništva u izbore
- tek će Izborni zakon iz 1910. prevladati širinu Izbornog reda iz 1848.
- IZBORNI POSTUPAK- lapidarno normiran, ležao na rukama lokalnih tijela bez utjecaja središnjih izvršnih organa, odvijao se na osnovi običaja
- Izbor se odvijao bez problema, pa je Izborni red 1848. osnova za sve buduće hrvatske izborne zakone

## ➤ 2.2. ZAKONODAVNA DJELATNOST SABORA

- sastao 5.lipnja 1848. i zasjedao 2 mjeseca, donio 35 različitih članaka- rad sabora je prekinut zbog rata i političkih zbivanja i više se nije nastavio
- Sabor se ponajprije usredotočio na rješavanje tekućih pitanja i osobito na pitanje budućeg državnopravnog položaja Trojedne Kraljevine i njezina odnosa spram Ugarske i Austrije- poduzimanje koraka na unutarnjoj modernizaciji nije imao vremena
- Sabor je najprije potvrdio Jelačićeve uredbe koje je ban donio od imenovanja do instalacije u Saboru 5.6.
- To se odnosilo na: Jelačićeva uredba o zabrani komunikacije s ugarskim tijelima vlasti- bila je izdana u izvanrednim okolnostima
- saborskom potvrdom te uredbe dolazi i do de iure do prekida državnopravne veze Hrvatske i Ugarske (oko prirode toga se još dugo spore Hrv i Ug političari)- Hrvatska i Slavonija postaju samostalne, vezane samo preko osobe vladara, ali se nalazila u ustavnom provizoriju
- druga značajna uredba koju je Sabor potvrdio bila je Jelačićeva uredba o ukidanju kmetstva izdana u obliku pisma 25.4.1848.- tu uredbu je donio zbog opasnosti seljačkih nemira jer su seljaci doznali za zakon Ugarsko-hrvatskog sabora o ukidanju kmetstva te su počeli zauzimati plemićke dvorce, što je prijetilo kaosom, te je tako umirio seljake
- među zakonima koje je Sabor donio u nastavku najvažniji je bio Zakon o ukidanju kmetstva- ukida kmetstva davanja i tlaku, kmetstva selišta (kuća i oranica) postaju njihovo vlasništvo (država plaća odštetu bivšim vlasnicima)- ostaje neriješeno pitanje izvanselišnih zemljišta (pašnjaci, šume)- tek 1876. to zemljište seljaci moraju otkupiti od vlasnika neposredno- sabor također ukida vlastelinsku sudbenost nad kmetovima i regalna prava- tim se potezom ukida staleški poredak
- u 2 je zakona Sabor postavio osnovu za utvrđenje položaja Trojedne Kraljevine prema Ugarskoj i Monarhiji, utvrdio je osnove unutarnje organizacije vlasti i teritorijalni obuhvat Trojedne Kraljevine
- Zakonom o odnosu Trojedne Kraljevine s Ugarskom, Sabor je propisao da je Trojedna Kraljevina bila oduvijek slobodna i neovisna o Ugarskoj te da ne može priznati sadašnju ugarsku vladu
- to je bio jedini zakon Sabora donesen 1848. koji je kralj sankcionirao, i to tek 1850. kada je na snagu već stupio Ožujski ustav, pa se može reći da je njime a posteriori ozakonjen raskid odnosa s Ugarskom
- Zakonom o odnosu Trojedne Kraljevine prema Austriji Sabor je pak utvrdio odnos Trojedne Kraljevine s institucijama središnje vlasti, unutarnju organizaciju vlasti i teritorijalni obuhvat
- Zakon tako utvrđuje da bi Trojedna Kraljevina trebala imati svoje zakonodavno tijelo i vladu (Državno vijeće) odgovornu Saboru, s nadležnošću u unutarnjim poslovima, dok bi središnji parlament i središnja vlada Monarhije imali nadležnost u pogledu financija, vojske i trgovine
- poseban državni vijećnik u središnjoj vladi kojeg bi imenovao kralj bio bi odgovoran Hrvatsko-slavonskom saboru i trebao bi imati pravo protupotpisa vladinih akata koji se odnose na Trojednu Kraljevinu
- ban bi imao pravo zapovijedanja nad vojskom u Kraljevini

- Zakon određuje da bi u teritorij Trojedne Kraljevine uz 3 hrvatske, spadalo i 3 slavonske županije, 3 slavonske pukovnije Vojne krajine i riječko-primorsko područje, dok se Dalmacija trebala sjediniti s Hrvatskom i Slavonijom
- u „bliski odnos” s Trojednom Kraljevinom ušli bi netom osnovana Srpska Vojvodina te Istra i 4 slovenske pokrajine u Austriji
- tako je taj zakon, planirao uspostavu novog ustavnog saveza i u njemu novog položaja i teritorijalnog obuhvata Trojedne Kraljevine koji se zasnivao na "povijesnom pravu" (teritorijalni obuhvat), i "narodnom pravu" (zasnovano na etničkoj bliskosti-vojvodina i austrijske zemlje)
- no takav Zakon je bio programatske naravi i izlazio je izvan nadležnosti Sabora uređujući položaj zemalja koje tada nisu bile u ustavnoj svezi s Trojednom Kraljevinom pa njime takav ustroj nije ni uspostavljen
- opsežnim Zakonom o Vojnoj krajini (O ustavu krajiškom i povlasticama krajine) uređen je položaj tog područja i krajišnika, prema njemu Vojna krajina ostaje nerazdruživ dio Trojedne Kraljevine i da se ne dira u njen položaj i uređenje do preustroja cijele Monarhije- htjelo se upozoriti na nj pripadnost i interes Sabora za rješenje tog pitanja, a ne izmijeniti položaj VK jer bi to izazvalo sukob s kraljem
- teritorijalno pitanje uredio je i Zakon o savezu sa Srpskom Vojvodinom na osnovi „međusobne slobode i ravnopravnosti", on je donesen na prijedlog Srpskog narodnog odbora iz Vojvodine- oni traže uspostavu saveza zbog pritiska mađara, taj prijedlog Sabor je prihvatio uz uvjet da Srpska Vojvodina uđe u savez s Trojednom Kraljevinom, te joj je ustupio Srijem
- Sabor je donio zakon kojim banu daje diktatorske ovlasti- pokazuje nedostatak parlamentarnog iskustva sabora jer takva odluka nije imala nikakvih ograničenja- jednako vrijedi za odluku kojom je sabor odgodio svoje zasjedanje na neograničeno vrijeme- predstavljalo odluku o vlastitom raspuštanju
- tako se Sabor 1848. usredotočio na rješavanje pitanja državnopravnog značaja, dok je reformu institucija stavio u drugi plan
- no osnivanjem odbora u Saboru koji su izradili prijedloge zakona o vladi, Saboru, izbornom redu, uređenju sudova, kaznenog zakona, itd. pokazali su namjeru da je Sabor htio riješiti i ta pitanja
- tako su gotove sve bitne vrijednosti iz Zahtijevanja naroda našle izraz u zakonodavnoj djelatnosti i nastojanjima Sabora i njegovih odbora
- iznimke su vrijednosti koje se odnose na položaj pojedinca izuzimajući zahtjev za pravnom jednakošću koji je načelno bio ostvaren- izostanak sa prava građana objašnjiv time što je prvo potrebno izgraditi državne institucije kao osnovne postavke razvoja
- kralj je tek 1850. sankcionirao samo zakonski članak XI:1848. o uređenju odnosa s Ugarskom pa ostali zakoni nisu stekli pravnu snagu

### 33. društveno vlasništvo - **DRUŠTVENO VLASNIŠTVO** je odnos među ljudima povodom stvari

→ sredstva za proizvodnju i druga sredstva društvenog rada i prirodna bogatstva pripadaju svakom članu društva i svim članovima zajedno, ali da NITKO nema nad njima isključiva i potpuna prava

- **RADNE ORGANIZACIJE** imaju pravo korištenja i raspolaganja sredstvima za proizvodnju → funkcije raspodjele dohotka i upravljanja tj. izbor njihovih članova vrše **radnički savjeti** (SK članovi)

- ugl. se odluke i na toj razini donose u *organizacijama SK* osnovanim u samim poduzećima prethodno usmjerene odlukama viših partijskih komiteta

---

**POSLEDICE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA:** imovina je "**svačija i ničija**" → neodgovorno poslovanje, neraciionalne investicije i potrošnja, neproduktivnost → **gubici!!**

- takav model samoupravljanja trebalo je provesti i u društveni i politički sustav. → **Ustavni zakon 1953.** uvodi samoupravljanje u prosvjetu, kulturu, zdravstvo itd...

- Ustavi 1963. i 1974. uvode samoupravljanje u gotovo sve pore društva

### 34. ilirske pokrajine - ILIRSKE POKRAJINE OD 1809. DO 1813.

- osnovane su **Napoleonovim dekretom 1809.** kao područje pod neposrednim francuskim suverenitetom

→ glavni grad: **Ljubljana**

- **uključuje 7 pokrajina:** **koruška, kranjska, istra, građanska hrvatska, vojna krajina, dalmacija, dubrovnik**

- sastavljene su od **raznorodnih i etnički heterogenih dijelova**, koji su u povijesti uglavnom bili pod različitim upravama i imali različite upravne i kulturne tradicije, njihovo objedinjavanje imalo je osnovu u uvjerenju o zajedničkoj etničkoj "ilirskoj" pripadnosti najvećeg dijela stanovništva.

- Ilirske pokrajine su bile **dio francuskog Carstva s određenim stupnjem autonomije**, neposredno su bile **podređene vlasti u Parizu**, a u sudbenim poslovima **Vrhovni sud u Parizu**

- na čelu je **generalni guverner (Auguste Marmont)** u Ljubljani, postavlja ga **car** → **uveo «ilirski» kao službeni jezik u pokrajinama**, a francuski administrativni jezik komunikacije sa središnjom vladom

→ on je **na čelu vlade**, uz **generalnog intendanta** kao povjerenika za civilne poslove (gospodarstvo i javne financije) + **povjerenik za pravosuđe**

- **guverner imenuje niže činovnike, a više vlada u Parizu na njegov prijedlog**

### 35. Šestosiječanjska diktatura -

#### **1. POLITIČKE OKOLNOSTI UVOĐENJA ŠESTOSIJEČANJSKE DIKTATURE**

- Politički život u razdoblju Vidovdanskih ustava karakterizirala je trajna politička i društvena nestabilnost čiji su uzroci ležali u neriješenim napetostima nacionalno, kulturno i društveno iznimno heterogene zemlje koje su se nastojale razriješiti autoritarnim načinom vladanja i nametanjem interesa srpske političke elite
- snažno porasla prihvaćenost HRSS-a među hrvatskim stanovništvom pa se ta stranka faktično pretvarala u hrvatski nacionalni pokret, a Stjepan Radić u općenacionalnog vođu
- pritisak se stalno vršio i na gotovo sve oporbene elemente- među tim je pritiscima bilo i spomenuto zatvaranje Stjepana Radića zbog njegova učlanjenja HRSS u Seljačku internacionalu 1924. koja je bila pod utjecajem komunističke sovjetske vlasti- zatvoreni Stjepan Radić priznao je Vidovdanski ustav, odrekao se republikanskog usmjerenja, a stranka je promijenila naziv u Hrvatska seljačka stranka. Godine 1925. Radić je ušao u vladu iz koje će izaći već sljedeće godine
- Nakon izbora za Narodnu skupštinu 1927., međutim, došlo je do velikog preokreta jer je tada ustanovljena Seljačko-demokratska koalicija između HSS-a i Samostalne demokratske stranke na čelu sa Svetozarom Pribićevićem

- Pribičević se od uvjerenog centralista i jugoslavenskog integralista preobrazio u federalista i republikanca koji je sudbinu Srba u etnički miješanim krajevima vidio u suradnji s Hrvatima uz jamstva prava Srba
- Užareno političko ozračje u društvu i Narodnoj skupštini u kojoj je nova koalicija bila ozbiljna prijetnja dotadašnjem rasporedu snaga bili su podloga na kojoj je 28. lipnja 1928. u Narodnoj skupštini jedan radikalni zastupnik usmrtio ili zadao smrtne rane Stjepanu Radiću, Pavlu Radiću, Đuri Basaričeku te ranio još dvojicu zastupnika HSS-a
- Posljedica atentata u Skupštini bilo je daljnje zaoštavanje političke krize u kojoj je Svetozar Pribičević zajedno s novim vođom HSS-a Vladkom Mačekom tražio promjenu Ustava i uvođenje federalističkih elemenata- teška politička kriza poslužila je kralju Aleksandru kao razlog prešutnu suglasnost, pa poslije i uz financijsku pomoć Francuske, Velike Britanije i Čehoslovačke da proglasi 6. siječnja 1929. ukidanje Ustava i prijelaz na apsolutnu vlast kralja

## 2. GLAVNI AKTI U PORETKU ŠESTOSIJEČANJSKE DIKTATURE

- Kralj je u svom proglasu u Službenim novinama 6. siječnja 1929. objavio da je nastupio čas, kad između naroda i kralja ne može i ne smije biti više posrednika", da je parlament zbog političkih zloporaba postao smetnja u državi te da on kao čuvar narodnog jedinstva mora ukinuti Ustav i raspustiti Narodnu skupštinu
- Kralj je imenovao i novu vladu na čelu s generalom Petrom Živkovićem
- Kralj je 6. siječnja objavio Zakon o kraljevskoj vlasti i vrhovnoj državnoj upravi po kojem je kralj nosilac sve vlasti u zemlji te donosi i proglašava sve zakone, imenuje vladu koja je odgovorna samo njemu, postavlja državne službenike i suce
- objavio i Zakon o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi koji je proširio i pooštrio inkriminacije iz istoimenog zakona iz 1921. na svako djelovanje čija je svrha bila promjena političkog ili društvenog poretka-zabranjeni su sva udruženja i političke stranke koji su iznosili stajališta o potrebi promjene postojećeg poretka kao i one skupine koje su imale vjersko ili nacionalno („plemensko”) obilježje
- osnovan je Državni sud za zaštitu države u koji su postavljeni suci lojalni režimu i koji je razvio vrlo represivnu sudsku praksu- slijedile su izmjene Zakona o općinama i oblasnim samoupravama kojim su razriješene sve izabrane općinske i oblasne samouprave te su uredbama velikih župana imenovani novi članovi lojalni režimu- time je režim uspostavio kontrolu i na razini lokalne samouprave
- jedan od najznačajnijih zakona bio je Zakon o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja donesen 3. listopada- tim je zakonom država dobila novi naziv: Kraljevina Jugoslavija, što je označilo i službeni prijelaz na unitarističku politiku
- izvršena je i nova upravna podjela države na devet banovina ustrojenih prema zemljopisnim kriterijima- Dravska banovina, Savska banovina, Primorska, Drinska, Zetska, Dunavska, Moravska, Vardarska banovina
- Banovinski organi bili su ban, banovinska uprava i banovinsko vijeće, banovina nije dobila nikakvu samoupravu- ban je stajao na čelu banovinske uprave i bio odgovoran za krug državnih poslova u banovini, postavljao ga je kralj na prijedlog predsjednika vlade te je bio neposredno podređen kralju, vladi odnosno resornom ministru- kralj je na prijedlog ministra postavljao i sve načelnike banske uprave koji su bili neposredno podređeni resornom ministru. Banovinsko vijeće trebalo je biti samoupravno tijelo banovine, ali je funkcioniralo tek na tehničko-savjetodavnoj razini pa je banovina bila isključivo upravno-teritorijalna jedinica u sustavu državne uprave- Apsolutna vlast vladara iskorištena je da se kratkim putem bez rasprave u parlamentu donese cijeli niz važnih i razmjerno kvalitetnih zakona iz područja građanskog, postupovnog, kaznenog i drugih grana prava u Jugoslaviji

**36. odvajanje sudstva i uprave (Mažuranić)** - jedna od temeljnih reformin  
nužna pretpostavka poboljšanja kvalitete sudstva i uprave

- do tada su sudstvo i uprava bili objedinjeni na najvišoj i najnižoj razini

- predsjednik Stola sedmorice *ex officio* bio je ban, a u mjesnim sudovima su sudili općinski dužnosnici
- nije bilo propisa koji bi jamčili stručnu izobrazbu sudaca, sudačku neovisnost i stabilnost njihova položaja → sve to šteti njihovu položaju

### 37. Mišljenje arbitražnog povjerenstva - Povjerenstvo ustvrdilo:

- da je Jugoslavija u procesu raspada jer federalni organi više ne postoje u Ustavom propisanom smislu, a federacija nema kontrolu nad svojim područjem,
- proces raspada SFRJ završen i da više ne postoji te da je za Hrvatsku kao i za Sloveniju datum na koji je ona proizišla iz bivše SFRJ (sukcesije) **8.listopada 1991.**,
- na pitanje vezano uz granice kao osnovni kriterij prihvatilo je načelo međunarodnog prava **uti possidetis**-poštovanja granica koje su postojale u trenutku stjecanja neovisnosti.

### 38. Dolazak Habsburgovaca na prijestolje - nakon pogibije Ludovika II.

Jagelovića, glavni pretendenti za prijestolje bili su

- **austrijski nadvojvoda Ferdinand II. Habsburgovac**-poziva se na **ugovore o međusobnom nasljeđivanju prijestolja** u slučaju izumrća roda koji je njegov djed Maksimilijan Habsburgovac sklopio s Jagelovićima te na prijenos **prava na nasljeđivanje njegove supruge Ane, sestre poginulog kralja.**  
-ugovori nisu bili osnaženi u **Ugarskom saboru**, pa nije obvezivao plemstvo  
---što se tiče sestrinog prava prenošenja nasljedstva, u **ugarskoj vrijedilo pravo o nasljeđivanju prijestolja po muškoj liniji.** Štoviše, Ugarski sabor je **1505.** na prijedlog Ivana Zapoljskog donio zaključak o **zabrani predlaganja stranca za ugarskog kralja.**
- **moćni ugarski velikaš i erdeljski vojvoda Ivan Zapoljski**

\_\_\_ češko plemstvo izabire Ferdinanda za kralja.

\_\_\_ ugarsko i hrvatsko-slavonsko plemstvo se dijeli

\_\_\_ većina ugarskih staleža u ugarskom saboru 11.11.1526. je izabralo Ivana Zapoljskog, pozvavši se na zaključak Ugarskog sabora iz 1505.,

a manji dio staleža na svom saboru u Požunu izabire Ferdinanda 16.12.1526.

#### **SITUACIJA U HRVATSKOJ → Cetingradski sabor**

-sabor hrvatskog plemstva **u CENTINGRADU je 1.1.1527.** izabrao Ferdinanda

-slavonsko plemstvo pod vodstvom Krste Frankopana 6.1.1527. izabire Zapoljskog, pozivajući se na odluku iz 1505.

-zapoljski odmah imenuje Krstu Frankopana za bana i druge funkcije

### **GRAĐANSKI RAT**

-između dvojice kraljeva vodio se do 1538.

-sporazumom završen prema kojem je Ferdinand priznao Zapoljskog za vladara na dijelu Ugarske koju je on držao uz uvjet da ga nakon smrti nasljedi Ferdinand

### **1. ZAŠTO SE HRVATSKO PLEMSTVO OPREDJELILO ZA FERDINANDA?**

On im je već prije pomagao u obrani protiv Osmanlija, te je obećao na centinskom saboru da će izdašno pomoći vojsku (izigrao obećanja).

Hrvatsko plemstvo je upozorilo na sklopljene ugovore o pravo na prijestolje, na izbor ferdinanda za kralja u ugarskom saboru i njegovu veliku pomoć, a potom je Sabor u Centingradu izabrao ferdinanda za kralja i ženu mu Anu za kraljicu.

### **2. VAŽNOST CETINGRADSKOG SABORA- prvi izraženi primjer savezništva hrvatskog plemstva i habsburgovaca, i prikazuje svijest hrvatskog plemstva o zasebnog državnopravnom identitetu.**

### **39.i Hrvatsko proljeće (i pita tko su predstavnici tj. najznacajnije osobe)**

- Pritisak iz tih dviju republika ubrzao je raspravu o reformi federacije koja se otvorila nakon Rankovićeve smjene. U tom je slijedu došlo do izmjena saveznog i republičkih ustava ustavnim amandmanima 1967. i 1968. te naročito značajnim amandmanima usvojenima 30. lipnja 1971. koji su bitno ojačali položaj republika. Amandmani su mijenjali i dopunjavali Ustav 1963., ali su zapravo (naročito oni iz 1971.) predstavljali početnu osnovu novog ustavnog uređenja koje je cjelovito uobličeno u Ustavu iz 1974. U Hrvatskoj su se u javnu raspravu o amandmanima iz 1971. snažno uključili i studenti te je studentski pokret postao treća jezgra općenacionalnog pokreta koji se posebno raširio od proljeća 1971., pa je i nazvan Hrvatsko proljeće.

- najznacajnije osobe: Savka Dabčević-Kučar, Miko Tripalo

### **40. Društvo karatista - društvo karatista nastaje ugovorom suvlasnika broda, kojim se obvezuju da će zajednički iskorištavati brod i dijeliti dobit**

-brod se dijeli na **12 ili 24 idealna dijela** (karata)

-obično su vlasnici imali **više udjela u različitim brodovima-rasporedba rizika**



→ prema broju karata dijelila se dobit, a ujedno i udio u upravljanju-donošenje odluka, sklapanje poslova itd.. → slično kao **dionice**

#### 41. Kolegancija - (*collegantia*)

-ugovor uobličen u melitačkom pravu (obično na godinu dana)

-svrha trgovina u drugim lukama i podjela dobiti među ugovarateljima

→ jedna strana (*socius stans, iactator*) daje drugoj strani (*tractator, procerator*) **novac , robu, brod ili dio broda**, kako bi druga strana mogla **trgovati u stranim lukama**. DOBIT se dijeli **50/50**, a rizik razmjerno

-stans ostaje vlasnik uloženog kapitala, a tractator mu odgovara za poslovanje

42. Istra od 1918. - - Istra je **Londonskim ugovorom 1915. obećana Italiji** → talijanska vojska ju je **okupirala u studenom 1918.** temeljem sporazuma

- 1919. Italija je postavila civilne vlasti i počela uvoditi civilne institucije

- **formalno je aneksija izvršena Rappalskim ugovorom 19.12.1920. bez kotara Kastav**, nakon čega je Istra uvrštena u pokrajinu **Julijanska Venecija**

- **talijanska vlast u Istri je okončana 1943.**, slijede brojne spontane akcije stanovništva

- **Okružni narodnooslobodilački odbor za Istru sazvao je tzv. PAZINSKI SABOR**

- ☐ na njemu su bili različiti slojevi i političke struje
- ☐ **1943. je objavio proglas o ujedinjenju Istre s Hrvatskom** (uz jamstvo kulturne autonomije talijana)
- ☐ 20. rujna taj proglas **potvrđuje Izvršni odbor ZAVNOH-a**
- ☐ 29. 11.1943. **ga proglašava i drugo zasjedanje AVNOJ-a**
- ☐ 1945. jedinice Jugoslavenske vojske ulaze i u Trst, iz propagandnih razloga najavljuju priključenje Trsta jugoslaviji kao njene "sedme republike"

→ sporazumom iz 1945. se Jugoslavenska vojska **povukla iz Trsta i Pule**, a to je područje podjeljeno na **ZONU A = angloamerička uprava i talijansko zakonodavstvo + ZONU B = Rijeka i ostatak Istre** → **jugoslavenska uprava**

→ **Mirovnim ugovorom u Parizu, 1947.** između Italije i Jugoslavije → osnovan **STT= Slobodni Teritorij Trsta**, do rijeke Mirne, veći dio slovenskog primorja i Istre ušao u sastav FNRJ

- u stvarnosti STT nije zaživio nego je to područje podjeljeno na savezničku i jugoslavensku upravnu zonu

- **Londonским memorandumom 1954. je STT ukinut** → njegovo područje (zona A i B) podijeljeno između Juge i Italije

- **granična pitanja** su konačno riješena **OSIMSKIM SPORAZUMIMA 1975.**

**43. Pravo na samoopredjeljenje** - → po uzoru na **sovjetski Ustav 1936.** - u sovjetskom je navedeno da će **"svaka republika imati pravo da se odcjepi od SSSR-a"**

→ u jugoslavenskom i republičkim ustavima je ta **formulacije nejasna**

#### RASPRAVA O PITANJU DVOSTRUKOG SUVERENITETA U JUGOSLAVIJI

- **Jedno teoretičari smatraju da**

- ✪ ne postoji suverenitet republika, samo **federalni suverenitet**
- ✪ upozoravaju na **podjelu nadležnosti** - koncentrirala se u federaciji
- ✪ smatraju da je **pravo na samoopredjeljenje i odcjepljenje već KONZUMIRANO** stupanjem u **zajedničku državu**

- **Drugi teoretičari smatraju da**

- 👉 postoji **dvostruki suverenitet: republika i federacije**
- 👉 **federalni suverenitet je izveden iz republičkog** - delegiranje ovlasti ga nije poništilo
- 👉 **pravo na odcjepljenje i samoopredjeljenje ne može biti potrošeno - trajno je**

**ZAKLJUČNO**, pravo na samoopredjeljenje i odcjepljenje nije bilo mišljeno kao **realno jamstvo**, ali je davalo **političko uporište za razmišljanje o njegovoj realizaciji**

#### **44. AU nagodba - 1.1 DONOŠENJE AUSTRO-UGARSKE NAGODBE**

- Rat Austrije s Pruskom 1866. odrazio se i na unutarnje napetosti u Monarhije koje je bečka vlada težila riješiti konačnim uređenjem Monarhije da se mogući poraz od Pruske ne bi odrazio na produbljivanje tih napetosti u Carstvu u kojem je sve više naroda tražilo autonomiju
- takvu je situaciju predsjednik austrijske vlade Friedrich Ferdinand von Beust riješio dogovaranjem sa samo jednim, najjačim partnerom, tj. Ugarskom
- postignuti kompromis je prihvaćen koncem ožujka u Ugarskom saboru koji je 29.5.1867. dvotrećinskom većinom usvojio Austro-ugarsku nagodbu kao Zakonski članak 1867:XII.
- kralj je taj zakon potvrdio 28.5.1867. čime je uspostavljena Austro-Ugarska
- to je bio sporazum između Ugarskog sabora i vladara, a ne i Carevinskog vijeća kojemu taj sporazum nije bio prihvatljiv jer su se zalagali za jedinstvo Monarhije i centralističko uređenje
- no politički realizam u redovima austro-njemačkih liberala, a i sporazum s vladarom o prihvatu liberalnih zakona Prosinačkog ustava urodili su prihvatom Austro-ugarske nagodbe 21.12.1867. kao temeljnog državnog zakona za austrijsku polovinu odnosno jedan od zakona Prosinačkog ustava

- oblik dva ustavna zakona, na njemačkom i na mađarskom, svaki vrijedi za onu polovinu čije ga predstavničko tijelo prihvati
- prihvaćeni tekstovi razlikovali su se jer je austrijska strana naglašavala integritet Monarhije, a ugarska strana je naglašavala posebnosti dviju država
- tako austrijski tekst tumači Nagodbu kao dopunu Veljačkog patenta i stavlja naglasak na Monarhiju kao cjelinu dok ugarska inačica naglašava samostalni položaj dviju cjelina
- razdjelnicu je predstavljala rijeka Lajta, pa su se koristili termini Cislajtaniya (do Lajte gledano iz Beča) i Translajtaniya (preko Lajte, tj. Ugarska) koji jasno naznačuju gdje je središte države, ti su se nazivi koristili zbog praktične uporabe zbog dugačkog službenog imena austrijske polovine „kraljevine i zemlje zastupane u Carevinskom vijeću" koji odražava raznorodnost austrijskog područja sa 17 zemalja raznorodnog etničkog sastava i bez stvarnih povijesnih i kulturnih poveznica, službeni naziv ugarske polovine bio je „zemlje ugarske krune"- u Cislajtaniyu su bile uključene i Dalmacija i Istra te sve slovenske zemlje- u zemlje ugarske krune bili su uključeni Erdelj i Hrvatska i Slavonija
- iako Hrvatsko-ugarska nagodba iz 1868. govori o Kraljevini Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji kao zemlji krune sv. Stjepana, stvarno bi bilo teško zamislivo da bi car pristao na priključenje Dalmacije ugarskoj polovici tj. Hrvatskoj i Slavoniji
- Austro-Ugarska je 1908. anektirala BiH kao kondominij-sugospodstvo dviju zemalja koje je još od okupacije 1878. bilo pod upravom zajedničkog ministra financija

## ➤ 1.2. GLAVNA OBILJEŽJA AUSTRO-UGARSKE NAGODBE

- nagodbom su Austrija i Ugarska uspostavljene kao potpuno odvojeni sustavi vlasti sa zasebnim sustavom institucija, osim u dijelu koji je Nagodbom utvrđen kao zajednička nadležnost
- tako je uspostavljena realna unija dviju države koje je povezivao utvrđeni zajednički krug poslova nužan za održavanje te složene cjeline
- zajednički su bili: vladar i poslovi njegovog dvora, tzv. pragmatički zajednički poslovi(vojska, vanjski poslovi i zajedničke financije koje su bile osnova za financiranje svih zajedničkih poslova)
- kao zajednički organi uspostavljeni su ministar vanjskih poslova(koji je bio i ministar dvora), ministar vojske i ministar zajedničkih financija
- ministre je postavljao vladar kojemu su bili politički odgovorni, a koordinativnu je ulogu imao ministar vanjskih poslova, iako vlada kao kolegijalni organ nije bila uspostavljena
- postojao je i Krunski savjet koji su činili navedena tri ministra, predsjednici austrijske i ugarske vlade, šef zajedničkog vojnog stožera i neki od nadvojvoda iz kuće Habsburg
- -krunski savjet donosio je najvažnije političke i vojne odluke, ali je imao tek savjetodavnu funkciju prema vladaru
- naveden zajedničke nadležnosti osiguravale su identitet Austro-Ugarske koja se na međunarodnopravnoj sceni pojavljivala kao jedinstveni subjekt- no međunarodne su ugovore ratificirala oba parlamenta, a postojali su i još neki elementi u smislu njihovog međunarodnopravnog identiteta
- postojali su isto tako i tzv. dualistički zajednički poslovi koji su bili uređeni usporednim zakonodavstvom na temelju A-U nagodbe, a provodili su ga unutarnji organi dviju država
- to su bili: trgovina i carine, industrijske trošarine, monetarna politika, željeznice od zajedničkog interesa i obrambena politika
- najvažnije je bilo pitanje zajedničkih financija koje je bilo uređeno dijelom A-U nagodbe, tzv. financijskom nagodbom koja je bila sklopljena na 10 godina- tim je dijelom Nagodbe bila utvrđena visina financijskog doprinosa svake od država za zajedničke financije (tzv. „kvota“), njome je bio utvrđen carinski savez dviju država i zajednička načela na kojima su trebali počivati autonomni poslovi carina u svakoj državi kao i pitanja državnog duga i trgovačkih poslova.
- Financijski dio Nagodbe imao je ograničeno vrijeme važenja jer je osnova utvrđenih obveza bila promjenljive naravi s obzirom na to da je ovisila o gospodarskoj snazi država i različitim kretanjima u zemlji i međunarodnom okruženju
- Pretekom roka „financijska nagodba“ prestala je važiti pa su svakih deset godina dvije države preko svojih delegacija dogovarale sporazum o novoj financijskoj nagodbi
- S obzirom na to daje bila riječ o izvanredno visokim sredstvima i strateškim odrednicama gospodarskog razvoja dviju zemalja, ti su pregovori bili vrlo složeni i izazivali su male ustavne krize pa se Austro-Ugarsku popularno nazivalo i „Monarhija na dogovor“

- Prema prvotno dogovorenoj „kvoti“ izdvajanja, Austrija je za zajedničke potrebe pridonosila 70%, a Ugarska 30% sredstava
- Osnovica za izdvajanje bila je procijenjena gospodarska snaga svake od država pa se po toj osnovi ugarska „kvota“ poslije povećavala, uz otpor s ugarske strane, te je od 1907. omjer iznosio 63,6% : 36,4%.
- nije bilo ustanovljeno zajedničko predstavničko i zakonodavno tijelo jer su Mađari tako htjeli potencirati svoju državnost i što labaviju uniju čija bi jedina osnova bila osoba kralja, . Zbog toga su željeli izbjeći sve atribucije koje bi u stvarnom i simboličkom smislu uniji davali državna obilježja, a u to je spadao i zajednički parlament
- zbog toga je za potrebe nužnog dogovaranja i donošenja odluka osnovan osebujni sustav tzv. delegacija
- te je delegacije od po 60 članova iz svojih redova birao svaki od dvaju sabora (40 zastupnika i 20 virilista) s time da se kod austrijske delegacije morala obratiti pažnja na razmjernu zastupljenost po krunovinama, a ugarsku je delegaciju činilo i 5 delegata Hrvatsko-slavonskog sabora (4 zastupnika i 1 virilist)
- delegacije su raspravljale o zajedničkim poslovima te zajedničkim troškovima i zajedničkom proračunu, a svake ih je godine naizmjenično sazivao vladar u Beč i Budimpeštu
- delegacije su vijećale i donosile odluke odvojeno, te svoje zaključke jedna drugoj priopćavale pisanim putem
- ako u 3 navrata nisu mogle donijeti ujednačene zaključke, sastajale su se zajedno i uz obvezni dvotrećinski kvorum i jednak broj članova odlučivali bez rasprave većinom glasova
- zajednički zaključak podnosio se vladaru na sankciju i potom objavljivao u oba parlamenta
- u svemu ostalom svaka je država bila posve slobodna
- takva složena i labava struktura imala je kohezivnu snagu u zajedničkim interesima, ali još i više u položaju vladara
- vladar je bio suveren u čijim su pravima bile objedinjene sve grane vlasti i predstavljao je zajedničku državu prema trećima
- posebno značajno za održanje Monarhije bili su vladarevo neograničeno pravo zakonodavne sankcije za svaki od zaključaka predstavničkih tijela- oba državna sabora kao i sabori krunovina odnosno Hrvatsko-slavonski sabor
- vladar je imao i pravo tzv. predsankcije, tj. prethodne sankcije zakonskih prijedloga koje su u njegovo ime predstavničkim tijelima podnosile vlade, a bez koje one nisu takve prijedloge mogle podnijeti
- tako je vladar imao vrlo učinkovit nadzor a posteriori i a priori nad politikama državnih i zemaljskih vlada i sabora u obje polovine Monarhije
- od velikog je značenja bilo i to što je vladar bio vrhovni zapovjednik vojske koja je praktički bila pod njegovim punim utjecajem
- austrijski, ugarski i eiropski pravници su o pravnoj prirodi Austro-Ugarske kao i nagodbe davali različite odgovore: politički sporazum ili međunarodni ugovor, realna ili personalna unija, federacija, konfederacija, oblik državne zajednice sui generis
- no može se reći da je Austro-Ugarska bila realna unija dviju država s utvrđenim krugom zajedničkih poslova
- austrijski su krugovi Austro-Ugarsku tumačili pretežito kao produžetak starog austrijskog Carstva odnosno kao realnu uniju u vidu jedne naddržave s dvije polovine i s državnom voljom personificiranom u osobi vladara
- mađarski su teoretičari pak pretežno govorili o savezu dviju država s međunarodnopravnim subjektivitetom i punom državnom voljom oličenom u dvama parlamentima, dok su zajedničke organe tumačili tek kao opunomoćene organe dviju država

## **45. francusko pravo - - počiva na načelu pravne jednakosti građana, privatnom vlasništvu, slobodi ugovaranja i slobodi trgovine**

- zbog drugačije tradicije ti propisi *nisu bili uvedeni u cijelosti*

- osnovno pravno vrelo su bili **DEKRETI**: donosi ih Napoleon ili potkralj Italije → njima su se uvodile odluke njih dvojice ili su protezani propisi koji su već vrijedili u Francuskoj

- prefekt i generalni providur su mogli donositi **uredbe provedbene prirode** kojima se često premošćivao jazi između novih propisa i stvarnosti

- najvažniji propisi su doneseni odmah po zaposjedanju novih krajeva

→ **1.,2. dekret** → **1806. Napoleon dekretima uređuje zemljišne odnose, ukida vlastelinska prava** (odredbe o neotuđivosti zemlje-fideikomis), **ukida mletački tzv. GRIMANIJEV ZAKON** –svi težaci u zagori koji obrađuju državnu zemlju postaju vlasnici svoje zemlje

- **3. dekret** → proširuje važenje Konkordata sa Svetom Stolicom iz 1801. na Dalmaciju koji sadržava i odredbe o građanskom braku

- **4. dekret** → uvodi **GRAĐANSKI ZAKONIK: Code Civil** u Dalmaciju

- u Dalmaciju i Istru uveden i Napoleonov **Kazneni zakon**

- Code civil je objavljen u **službenom glasilu Kraljevine Italije**, u izvornom francuskom tekstu → u praksi se i nije primjenjivao zbog nepoznavanja jezika i nepoznavanja sustava i načela na kojem počiva

- **Dekret iz 1807.** ukida pravo prvokupa rođaka i susjeda, nije došlo do ukidanja kolonata jer bi njegovo uklanjanje urodilo pravnim neredom i nezadovoljstvom.

- u Zadru je 1806. ustanovljen **LICEJ** s talijanskim i francuskim jezikom

- nekoliko odsjeka (ima i 4 godišnji studij prava)

- izučavaju se društvene i humanističke znanosti, prirodno, međunarodno, građansko, kazneno pravo, Code civil i rimske institucije. Ugašen je 1811.

**46. diktatura proletarijata** - Vladimir Ilić Lenjin, osnivač prve komunističke partije i sovjetske države i ključni komunistički teoretičar (pravnik) smatra da svaka država, pa i najdemokratskija, predstavlja **diktaturu vladajuće klase** → zato je socijalistička država se temelji na **diktaturi proleterijata** - najdemokratskiji oblik vlasti

#### **DIKTATURA PROLETERIJATA**

- u marksističkoj teoriji

→ **radnička** klasa kao **najpotlačeniji** dio stanovništva nastupa kao predstavnik općeg interesa → na **revolucionaran** način preuzima i vrši vlast u **općem interesu**

→ najprije se obračunava s **klasnim i drugim neprijateljima**

→ zatim, **putem države** (koju vodi komunistički pokret) **provodi DIKTATURU** tako da **uključuje najšire narodne slojeve u proces odlučivanja**

- u Jugoslaviji je ta ideja realizirana u represivnim oblicima

→ likvidacije neprijateljskih vojnika, bez suđenja, nastavlja se i 1947. i 1948., na pripadnicima političke oporbe, na udaru je bila i Katolička crkva, kao nosioca i oslonca oporbene djelatnosti

- na ideji diktature proleterijata i sovjetskom uzoru **temeljilo se uspostavljanje modela vlasti koji se u literaturi naziva PARTIJSKA DRŽAVA**

## 47. Trianonski ugovor - ,1920.

(dopunjavanje odredbe S-G ugovora), potpisan u dvorcu Trianon u Versaillesu.

→ Mađarska priznaje neovisnost Kraljevstva SHS i Čehoslovačke

- Mađarska se **odriče svih djelova u kojima Mađari nisu bili većinsko stanovništvo**, i izričito se **odriče prava na RIJEKU** (prosvjedi i demonstracije)

**UGOVOR U NEUILLYJU, 1919.**

- Bugarska predaje Kraljevstvu SHS **STRUMIČKU OBLAST**, Caribrodski i Bosiljgradski kotar u Makedoniji

## 48. Pravni partikularizam - - jedno od glavnih obilježja jugoslavenske države je **raznorodnost prava**, preuzetog iz prijašnjih pravnih poredaka

- u kratkom vremenu su bile ujednačene grane prava od vitalne važnosti za državu, no **organizacija sudstva i najveći dio zatečenog prava nisu unificirani** → postupak pred sudovima, građansko, obiteljsko, trgovačko pravo...vrijedili su i dalje, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s Ustavom i novostvorenim zakonima → **razlikujemo 6 pravnih područja**

1. hrvatsko-slavonsko
2. slovensko-dalmatinsko
3. bivše ugarsko područje
4. bosansko-hercegovačko
5. srbijansko
6. crnogorsko

→ Prekomurje je 1919. uključeno u slovensko-dalmatinsko područje u pogledu sudske nadležnosti i primjene austrijskog prava.

- **nadležnost Stola sedmorice** je protegnuta na **Međimurje i dio primorskog područja** iz bivšeg slovensko-dalmatinskog područja

- na svakom od tih područja ostala je zatečena **organizacija sudstva s vrhovnim sudom s kasacijskom nadležnošću**

- sukobi nadležnosti rješavali su se na **općoj sjednici kasacijskih sudova** ---- rijetko se sazivala, rješavale je i pitanje kolizije prava primjenom kolozijskih pravila međunarodnog privatnog prava na pojedine slučajeve

**HRVATSKO-SLAVONSKO PODRUČJE:** na njemu su na snazi ostali propisi koje su do 1918. donijeli **Hrvatsko-ugarski sabor i Hrvatsko-slavonski sabor + zakoni iz austrije uvedeni za Bachovog apsolutizma** (OGZ, **OSIM bračnog prava** za koje je vrijedilo **konfesionalno** pravo, Kazneni zakoni, Privremeni građanski postupnik, Odvjetnički red)

**SLOVENSKO-DALMATINSKO PODRUČJE:** propisi **austrijskog zakonodavstva**

**BIVŠE UGARSKO PODRUČJE** (Prekomurje, Međimurje, Baranja, Bačka i Banat): primjenjuje se **Tripatrit, propisi ugarskog sabora i vlade te načelne odluke Kurije u Budimpešti donesenih do raspada Austro-ugarske.**

**SRBIJANSKOPODRUČJE:** pravo bivše Kraljevine Srbije + Srpski građanski zakonik

**BiH PODRUČJE:** običajno pravo, državno pravo Osmanskog Carstva, šerijatsko pravo

**CRNOGORSKO PODRUČJE:** *Opći imovinski zakonik, 1888. Baltazara Bogišića*

- na području bivše Kraljevine Hrvatske i Slavonije vrhovnu nadležnost je imao **Stol sedmorice, odjeljenje A u Zagrebu**, a za slovensko-dalmatinsko područje je nadležno odjeljenje B u Zagrebu

→ **Kasacijski sud u Beogradu – odjeljenje B u Novom Sadu** – nadležno za Međimurje, Baranju, Bačku i Banat.

- nadležnost **Stola sedmorice, odjeljenja A, 1932.** bila je *protegnuta* na područje kotarskih sudova **Kastva, Krka, Raba i Paga** → do tada su pripadali slovensko-dalmatinskom području

## 49. Urbari - URBARI (KMET → → → → → VLASTELIN)

- **pravni akti kojima su utvrđene obveze kmetova prema vlastelinu**

- donosili su ih vlastelini za svoja vlastelinstva

- pojačana potreba vlastelina za novcem dovodi do pojačana eksploatacije kmetova i oni reaguju putem BUNA, najveća je bila u Zagorju i Podravini, ugušena oružanom intervencijom koju je vodio podban Ivan Rauch.

-to je još više otežalo ubiranje poreza i drugih davanja

-Kraljica donosi **HRVATSKI URBAR 1780. (SLAVONSKI 1756.)**

- ➔ kraljica na općenit način uredila urbarijalne odnose i Slavoniji i Hrvatskoj
- ➔ temelje se na propisima i običajima
- ➔ radna tlaka je u centru pažnje kao glavni razlog za bune
- ➔ dispozitivna narav temeljem koje su odredili maksimalna opterećenja seljaka (vlastelini su mogli odrediti manja ali ne i veća)
- ➔ smanjenje eksploatacije
- ➔ uređeni su privatnopravni odnosi državnim propisima, intervencija u društvo

-kraljica je zapravo već 1755. dostavila privremeni urbar Hrvatsko-slavonskom saboru ali oni su se protivili usvajanju tog akta. To je potaklo kraljicu na preuređenje uprave u Banskoj Hrvatskoj

**50.zavicajnost - Zavičajnost (Heimatrecht)** - specifično za austrijsko pravo ➔ pripadnost pojedinca pojedinoj općini, temeljem kojeg između pojedinca i općine nastupa odnos utvrđenih širih prava i obveza

➔ stječe se: ne samo stanovanjem, stjecanjem nekretnina u općini, nego nekom osobnom povezanosti npr. udaja porijeklo

- slična je **DRŽAVLJANSTVU**, podrazumijeva pripadnost zavičajnika samo jednoj općini u državi, pretpostavka za zavičajnost je državljanstvo

- do 1880. je uređeno podzakonskim i zakonskim aktima županijskih, graskih, općinskih samouprava i uprava. 1877. sabor na prijedlog Zemaljske vlade usvaja

**Zakon o zavičajnim odnosima, 1880.** ➔ proglašen nakon što je 1879. zajednički sabor donio Zakon o državljanstvu.

➔ uređuje tko je zavičajnik, zavičajna prava, uvjete za stjecanja, promjenu, gubitak zavičajnog prava, proglasio je slobodu kretanja i naseljavanja građana u svakoj općini

➔ potvrda o uživanju zavičajnog prava je **DOMOVNICA**

- pisan je po uzoru na **austrijski Zakon o zavičajnosti iz 1863.** – u Austriji je taj zakon donesen zbog jamčenja pomoći pripadniku zajednice u slučaju siromaštva

- u Hrvatskoj i Slavoniji je donesen jer je zavičajna pripadnost temeljna dimenzija pripadnosti kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, i osnovica sudjelovanja u posebnim pravima i obvezama koje su proizlazila iz hrvatske autonomije (politička prava, izborna prava, pravo obnašanja javnih dužnosti, pravo na javno okupljanje)

**51. ustavni zakon iz 1953. -** širenje samoupravljanja kosi se ustavnim uređenjem iz 1946. i 47. koje počiva na načelu **administrativnog socijalizma** ➔ potrebno je to zamijeniti



- kako samoupravljanje nije bilo uvedeno u cijeli politički sustav, dovoljno je bilo donijeti samo **USTAVNI ZAKON** koji bi zamijenio određene dijelove Ustava FNRJ

→ **13.1.1953. Ustavni zakon o osnovama društvenog i političkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije i saveznim organima vlasti**

- naglašava da su **društveno vlasništvo** + **samoupravljanje** osnova društvenog i političkog uređenja

- uklanja se **Vijeće naroda** → **Vijeće proizvođača** uvedeno

- u **Saveznom vijeću** su dvije vrste članova → **GRAF**

- u **VP** zastupnike biraju **proizvođači** zaposleni u pojedinim privrednim granama **sukladno udjelu tih grana u DP-u Jugoslavije** pa je ono trebalo predstavljati interese samoupravljača

- **federalno načelo je bitno oslabljeno**

- federalno načelo je sačuvano u **VN**, koje je postalo **nestalni dom koji se po potrebi izdvaja iz Saveznog vijeća** → u slučaju revizije Ustava i usvajanja saveznog društvenog plana → u stvarnosti nijednom se nije izdvojilo

→ uvodi **funkciju predsjednika** kao poglavara države umjesto dotadašnjeg **Prezidijuma Skupštine**

→ predsjednik je po položaju bio i **predsjednik Saveznog izvršnog vijeća (SIV)** - zamijenilo vladu

- čini: **najmanje 15 članova**, zastupljena svaka republika (kompenzirano ukidanje Vijeća naroda)

- **predsjednika Republike i članove SIV-a bira Skupština na zajedničkoj sjednici 2 doma** → ojačan položaj Skupštine (sukladno načelu jedinstva vlasti)

- dodano je **pravo na rad**

## **USTAVNI ZAKON NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE**

- preslikana struktura vlasti s federacije na republiku: **Republičko vijeće + Vijeće proizvođača**

## **52. Ugarsko-hrvatski sabor - ("Diaeta, Diaeta Regni Hungariae, Hrvatsko-ugarski, Zajednički, Požunski sabor (Bratislava)")**

- plemstvo se počelo sastajati u drugoj polovici 13. stoljeća, a sredinom 15. se konstituirao sabor

- početkom 17. stoljeća je podijeljen

❖ **Gornji dom** - dom velikaša

❖ **Donji dom** - dom zastupnika (u njega plemstvo ugarskih županija i građani gradova biraju po dvojicu zastupnika (do 18. stoljeća četvoricu), kojima daju naputke). Mandat traje 3 godine

- od 1442., poslanici (nunciji) slavonskog (rijeđe Hrvatskog) sabora redovito sudjeluju

→ sudjeluju **4 nuncija** (jedan u domu velikaša, dvojica u domu zastupnika i protonotar), oni su imali poseban status, sjedili istaknuto, bili neka vrsta "gosta", na raspravi govorili prvi

- **protonotar je gotovio u njihovo ime**

→ ako bi Ugarsko-hrvatski sabor prihvatio neki zakon kojem bi se nunciji protivili, oni su imali **pravo obratiti se kralju kako bi spriječili sankcioniranje tog zakona** (slučaj članka 1708:XIII)

**Sabor je sazivao kralj posebnim pozivnicama (*litterae regales*), osobno članovima Doma velikaša, općim pozivom ostalima**

- U pozivnicama je utvrdio mjesto, vrijeme i predmet raspravljanja.

→ 30 dana prije zasjedanja pa do kraja je bilo zabranjeno održavanje sudskih ročišta, kako kralj ne bi tako spriječio dolazak nekih osoba.

- zasjedanje je trebalo **početi 4. dan od otvaranja, i završiti u roku 15 dana** jer niže plemstvo nije moglo podnijeti duže zasjedanje - dolazi do namjernog odugovlačenja velikaša!

**53. OGZ-kućna zadruga** - - jedan od najznačajnijih instituta na hrvatskim područjima, obuhvaća velik broj stanovništva

- postoje vrlo dugo, čak do 80-ih god 20. stoljeća

**Kućna zadruga** je životna i proizvodna zajednica članova (ne nužno srodnika) povezanih odnosima solidarnosti i zasnovana na zajedničkom vlasništvu (zemlja i sredstva za proizvodnju) koje istodobno pripada zadrugi kao pravnom subjektu i pojedinim članovima.

- u pravilu se sastoji od **udruženih individualnih obitelji**, privatno vlasništvo postoji samo u pravilu nad osobnim stvarima i pokretnimama

→ nasljedna prava na zadržanom vlasništvu ne postoje zbog toga šta ta imovina pripada zajednici sve dok ona traje

- U staleškom razdoblju je to uobičajen način organizacije i obuhvaća gotovo sve stanovništvo.

- Ona osigurava lakše ispunjenje kmetskih obveza, olakšava kontrolu nad kmetovima, a kmetovima daje veću sigurnost.

→ kućna zadruga ("**SKUPČINA**") na vlastelinstvu je tretirana kao **jedan podložnik** ☺ → jedinstven pravni subjekt koji čine svi urbarski podložnici koji žive na jednom kmetском selištu

- bila je karakterističan oblik života seljaka i kmetova, ukinuta **1848.** ali se još zadržao u našim sredinama

- uređena **običajnim pravom** koje nije postojalo u pisanom obliku (!)
  - prisutna u Vojnoj krajini, Banskoj Hrvatskoj, i ponegdje Dalmacija
  - **prvo sustavno uređenje kućne zadruge** je sadržano tek u **Temeljnom krajiškom zakonu** koji su donijele austrijske vlasti u Vojnoj krajini **1807.** zbog posebnog značenja koji je zadruga imala u krajiškom vojno-lenskom ustroju kao svojevrsni spremnik vojnih obveznika
- u Hrvatskoj i Slavoniji takav zakon nije donesen sve do **1870. Zakon o uređenju zadruga**

**Opći građanski zakonik 1853.** je okarakterizao je privatno vlasništvo kao temeljni oblik prava vlasništva, priznavanje isključivo inokosne obitelji, slobodu oporučnog raspolaganja i nasljeđivanja "po lozama" (temeljem srodstva)

→ suprotno tome, zadruga je kolektivna "obitelji" temeljena na skupnom vlasništvu, nepostojanju prava nasljeđivanja, diobi zajedničkog vlasništva po "muškim glavama"

- temeljem toga **austrijski Vrhovni sud 1857.** dvjema presudama kućne zadruge i zadružno vlasništvo interpretira kao **proširene individualne obitelji i suvlasništvo.**
- dovodi do ubrzanog raspadanja zadruga
- donesena još **1874. Zakon o zadrugama** te **1889. Zakon o zadrugama** i njegova **novela 1902.** (1945. ukinuto) → prihvaćaju postojanje zadruga, otvorenje mogućnosti postupnog nestajanja i održanja
- pravno nestaju nakon **odluke Vrhovnog suda Hrvatske** kojim je na njih primijenjen **Zakon o nasljeđivanju iz 1955.** kojim se ona smatra građanskim vlasništvom te su brisane iz zemljišnih knjiga i upisivane kao vlasništvo članova → još uvijek se pojavljuju

**54. Mažuranićeva reforma - kazneni postupak** - - u doba Mažuranića na snazi je Kazneno-postupovni red iz 1853. → on je u Austriji 1873. zamijenjen Kazneno-postupovnim redom

- vlada saboru 1875. predlaže **novelu Kazneno postupovnog reda 1853.**, koji ima neka rješenja iz austrijskog zakona iz 1873., uz njega predlaže i **Zakon o porotnom suđenju za tiskovne delikte.**

- zastupnici su nezadovoljni parcijalnošću vladinog prijedloga, i sami izrađuju **prijedlog cjelovitog Zakona o kaznenom postupku** (gotovo posve slijedi austrijski ih 1873.)

- vlada se oduprla tom prijedlogu i kao **kompromisno rješenje** je bio usvojen **Zakon o kaznenom postupku iz kojeg su uklonjeni neki dijelovi**, a **uz njega su usvojeni i zakoni vezani uz porotno suđenje za tiskovne delikte.**

### **Zakon o kaznenom postupku 1875.**

→ uvodi **akuzacijsko načelo** umjesto jakih inkvizicijskih elemenata kao do tada i to kroz

☑ dodjelu inicijative za kazneni progon isključivo ovlaštenom tužitelju

☑ kroz jamstvo aktivnog položaja tužitelja i optuženika u postupku

→ **pojednostavljen je dotadašnji vrlo složeni postupak** → kao središnji dio postupka postavio je **usmenu i javnu glavnu raspravu** (prije rasprave nisu bile javne)

→ uveden **institut fakultativnog iztražnog zatvora** iz austrijskog zakona, unatoč vladinom prijedlogu koji je bio za **obveznost istražnog zatvora** iz Kazneno-postupovnog reda 1853.

→ **SLOBODNA OCJENA DOKAZA**: pretpostavlja sučevo subjektivno uvjerenje u izreku svoje presude umjesto utvrđenja formalne istine prisutne u načelu vezane ocjene dokaza koje je do tada bilo na snazi temeljem zakona iz 1853.

→ **ukida se presuda absolutio ab instatia** --- odriješene zbog nedostatka dokaza, koja je ostavljala mogućnost da se postupak svakodobno obnovi ako se prikupe nedostajući dokazi

- **proširen je broj dijela za koje je državni odvjetnik mogao podići neposrednu optužnicu**

- **pojednostavljen je istražni postupak**

- **skraćen istražni zatvor**

- **rasprave Stola sedmorice su javne, sude u sudskim vijećima za širok broj slučajeva, u parnim vijećima uz pravilo *in dubio pro reo* (presuđivanje u korist optuženog kad sudsko vijeće DVOJI o krivnji)**

- **odluke moraju biti jednoglasne u slučaju presuda na SMRT**

**55. raspravljačko pitanje - mišljenje kada prestaje partijska država - višestranački izbori + ustavni amandman 1989. na Ustav SRH 1974.).**

**56. staleški sabor, konkretnije natio politica** - - prije su se okupljale skupštine plemstva radi zaštite svojih interesa pred kraljevim pritiskom

→ Sabor je sada tijelo koje redovito djeluje i u kojem su okupljeni članovi ili predstavnici onog dijela stanovništva koje ima politička prava → **politički narod(natio politica)**

- na čelu političkog naroda je **plemstvo** i ono donosi odluke o javnim poslovima na propisima i običajima uređen način

- vladar u načelu ne može donijeti opće i druge najznačajnije odluke bez suglasnosti sabora

- pravo sudjelovanja u staleškim saborima te pravo obnašanja javnih funkcija (od Habsburgovaca) nazivali su se **staleži i redovi Kraljevstva**

→ obuhvaćaju cjelokupno plemstvo i slobodne i kraljevske gradove

- **Takvim diferenciranjem "političkog naroda" uobličuju se 4 staleža:**

1. Prelati
2. Velikaši
3. Plemstvo
4. Kraljevski slobodni gradovi s položajem plemića (korporacija-pravno uobličena zajednica)

**57. Do kada se primjenjivao Tripartit na slovensko-dalmatinskom području) -** vrijedio je do uvođenja austrijskog Općeg građanskog zakonika 1853.

**58. pravni partikularizam (slovensko-dalmatinsko područje) -**

**SLOVENSKO-DALMATINSKO PODRUČJE:** propisi **austrijskog zakonodavstva**

**59. etnogeneza hrvata -** -hrvatsko ime se prvi put u suvremenim vrelima javlja polovinom 9. stoljeća u TRPIMIROVOJ DAROVNICI (dux Chroatorum). Vrela koja opisuju **dolazak** hrata i njihovu organizaciju su znatno mlađa i kontradiktorna. Glavno takvo vrelo je ***De administrando imperio***, bizantskog cara Konstantina Porfirogeneta iz polovine 10. stoljeća

Glavnina spoznaja se temelji na arheološkim i lingvističkim raščlambama, stoga je teško ponuditi posve konzistentnu teoriju o etnogenezi hrvata.

-najprihvaćenija postavka je ona o njihovom slavenskom obilježju, kao i vjerojatnost da su došli u kontakt s nekim **iranskim** plemenom, koje je ostavilo mali trag u jeziku i nazivu.

-također se spominje u nekim postavkama da su hrvati narod gotskog i iranskog porijekla, te da su ratnički sloj a ne etnička skupina.

-hrvati su na područje antičke Dalmacije došli **POČETKOM STOLJEĆA 7.** (moguće i koncem 8.). Taj su prostor prethodno naselila neka slavenska plemena. Njima su hrvati kao vojnička skupina na poziv AVARSKOG vladara nametnuli vlast i proširili ime.

-tamo su naišli na ostatke autohtonog stanovništva-romanizirane ilire

## 60. Načelo samoodređenja i razlika u odnosu na ustav iz 46. i 74 –

Ustav 1946. : - članak 1. → «FNRJ je savezna narodna država republikanskog oblika, zajednica ravnopravnih naroda koji su na osnovi prava na samoopredjeljenje, uključujući pravo na odcjepljenje, izrazili svoju volju da žive zajedno u federativnoj državi te da sva vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu»

- u Ustavu se navodi 6 republika: **Srbija, Hrvatska, Slovenija, BIH, Makedonija i Crna Gora** ( i utvrđuje da Srbija u svom sastavu ima **Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i Autonomnu Kosovsko-metohijsku oblast**)

- simbol: 5 buktinja (naroda) spojenih u 1 plamen

- podjela nadležnosti bila je takva da je federacija svojim ovlastima posve prevladala autonomiju republika koja u stvarnosti gotovo da i nije postojala, a republička tijela stvarno su bila u funkciji saveznih tijela- Tako je Ustav FNRJ-a utvrdio organe najviše državne vlasti u republikama (narodna skupština) i republički organ državne uprave (vlada narodne republike) te donio odredbe o njihovu položaju, Time je pokazan stvarno ograničeni suverenitet republika čak i na ustavotvornoj razini

Ustav 1974. : - Ustavi 1963. i 1974. uvode samoupravljanje u gotovo sve pore društva

- Jugoslavija se zamišlja kao **federacija** u kojoj bi narodi imali **pravo na samoopredjeljenje i odcjepljenje**, to bi bilo stvarno nepotrebno obzirom na klasni karakter vlasti i okruženje u kojem bi nacionalno pitanje postalo **nebitno**

- **pravo na odcjepljenje** shvaća se kao **teorijska kategorija**, njeno navođenje se iscrpljuje u tome da bude idejno uporište u stvarnosti neraskidive federacije

→s vremenom jačaju **prava i položaji republika, ustavnim amandmanima 1967., 1968. i 1971.**

- kulminaciju doseže u saveznom **Ustavu 1974.** koji ima i konfederalna obilježja

**61. obiteljsko vlasništvo - ius hereditarium** - jedan od tipova srednjovjekovnog vlasništva, najstariji zabilježen u hrvatskoj

- najčešći u Dalmaciji

- obuhvaćao je imovinu koja je bila u obitelji bila najmanje 2 generacije (bona hereditaria), i koja je pripadala svim nepodijeljenim članovima obitelji (onima među kojima nije provedena dioba imovine) jer se uzimala kao imovina budućih generacija i bila залог trajanja obitelji

- do podjele nitko nije mogao raspolagati njome

- pravilima o nasljeđivanju unaprijed se moglo izračunati koji će dio imovine pripasti kojem od članova zajednice

**BONA ACQUISTA** - stečena dobra kojima je slobodno mogao raspolagati onaj koji ih je stekao i koji je bio njihov puni vlasnik.

DIJELI SE NA :

- ☒ **bona empticia** - imovina stečena kupnjom odnosno drugim poslom
- ☒ **bona acquista u užem smislu** - imovina koju je stjecatelj dobio od kralja i njoj je raspolaganje utvrđeno kraljevom darovnicom (najčešće je nasljeđivanje ograničeno na muške potomke prvog stjecatelja)

-propadanje obiteljskog vlasništva vidljivo je u **dalmatinskom institutu preferiranja jednog djeteta**. Tako niz dalmatinskih statuta utvrđuje da svakom djetetu načelno pripada jednak dio obiteljske imovine, ali je roditelj mogao oporučno po slobodnoj volji nekom od sinova ili kćeri dati do desetine svoje ukupne imovine preko dijela koji mu inače ne bi pripadao.

- U hrvatskom pravu također postoji **rođačko pravo prvokupa** (načelno samo rođak koji je potjecao od prvog stjecatelja)

→ hrvatsko pravo ne poznaje institute dosjelosti i zastare

→ u hrvatskom pravu je vrijedila OPOZIVOST DAROVANJA (očigledan izostanak utjecaja rimskog prava).

Akademik Margetić smatra da se u takvim slučajevima radilo o nepodijeljenoj obiteljskoj imovini, pa je netko darovao nešto što je posjedovao i na neki način smatrao svojim.

S obzirom da su darovanja uglavnom bila u korist Katoličke crkve (a sudili su crkveni sudovi primjenjujući rimsko pravo kroz kanonsko pravo), ona je tako utjecala na postupni prodor neopozivosti darovanja.

**62. zemaljska vlada po HU nagodbi** - najviši hrvatski organi bili su Sabor Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije te Hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada u Zagrebu osnovana 1869. zakonom na čelu s banom

- Predsjednik Zemaljske vlade po položaju je bio ban Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Bana je imenovao kralj na prijedlog i uz supotpis ugarskog ministra predsjednika. Glavno je obilježje službe bana bio izniman ugled kao tradicionalne institucije i simbola hrvatske posebnosti.
- 

**63. tko može imenovati bana** - kandidate za bana predlagali su kralju staleži Hrvatsko-slavonskog sabora- on je bio kraljev službenik koji je provodio kraljeve naloge i njemu bio odgovoran no bio je isto tako i izvršni organ Sabora te provodio saborske zaključke, a imao je i vlastiti djelokrug-

ako bi ban povrijedio prava staleža, oni bi se žalili kralju, a ako bi povreda bila teža onda Ugarsko-hrvatskom saboru

## 64. BiH nakon aneksije (još dodatno je pitao po kojim kriterijima su birani zastupnici za sabor) - POLOŽAJ BIH U AUSTRO-UGARSKOJ

- BiH je imala poseban položaj, ne uklapa se u dualistički sustav vlasti predviđen Austro-ugarskom nagodbom

→ *BiH je "treća zemlja" s posebnim pravnim poretkom, ovisna o Austriji i Ugarskoj*

- **KOMODOMNIJI** (sugospodstvo Austrije i Ugarske)

- **Zemaljski ustav "ŠTATUT"** za BiH je oktroirao vladar **1910.** jamči minimalna ustavna prava

- BiH je i dalje **pod upravom zajedničkog ministra financija** koju on vrši preko Zemaljske vlade, po **zakonu iz 1880.**

→ ustavom je predviđen **Sabor BiH** s razmjerno širokom stvarnom nadležnošću, ali s **ograničenim dosegom vlasti** → zakonski prijedlozi prije upućivanja u Sabor morali su dobiti suglasnost austrijske i ugarske vlade, a potvrda dviju vlada bila je pretpostavka i za vladarevu sankciju prihvaćenih zakona

→ time sabor dobiva **institucionaliziranu kontrolu zakonodavne djelatnosti** od obiju vlada i **cara i a priori i a posteriori**

- Sabor **nije bio autonoman**, predsjednika i potpredsjednika postavlja car, nema nikakve ovlasti prema Zemaljskoj vladi osim postavljanja zastupničkih pitanja.

### **SASTAV SABORA BIH**

- počiva na **kurijalnom sustavu** spregnutom s vjerskim opredjeljenjem

- **biračko pravo**: svi punoljetni muškarci s prebivalištem u BiH najmanje 1 godinu + najbogatije veleposjednici u skupini veleposjednika

- **kurije**:

1. **VELEPOSJEDNIČKA**: svi muslimanski veleposjednici -18 zastupnika
2. **STANOVNICI GRADOVA**: viši prihodi ili s nekim stupnjem obrazovanja -20 zastupnika
3. **STANOVNICI SELA** -34 zastupnika

- unutar kurija mandati su podijeljeni na 4 vjeroispovijesti razmjerno broju njihovih pripadnika-u 1. -katolicima 4, muslimanima 6, pravoslavnim 8 mandata, 2. i 3. -12-18-23(u 2. kuriji jedan mandat ide židovima)



- u sabor ulazi i **20 virilista**: najviši glavari 4 vjere i predsjednik Vrhovnog suda, predsjednik Odvjetničke komore, gradonačelnik Sarajeva, predsjednik Trgovačke i obrtničke komore u Sarajevu

- Ustavom su jačena pravna jednakost, sloboda vjere i savjesti, privatnog vlasništva, nepovredivost stana, sloboda misli, tiska, javnog okupljanja i udruživanja, očuvanje narodne kulture i jezika, zabranjena KONFISKACIJA IMOVINE

**65. Agrarna reforma** - - jedan od glavnih političkih ciljeva novog poretka je bilo **stvaranje državnog vlasništva** - trebalo je državi omogućiti potpuno upravljanje privredom → kontrola društva → KOMUNIZAM

- Privremena narodna skupština donosi **Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji, 1945.**

→ tim zakonom bez naknade je oduzimana zemlja vlasnicima koji su je obrađivali isključivo putem najma radne snage (banke, poduzeća, veleposjednici), i pojedinačnim vlasnicima u dijelu preko 25 i 35 ha i CRKVI (njoj za zemljišta preko 10 ha)

→ ta zemlja ulazi u **fond općenarodne imovine** - njom upravlja **Državna uprava narodnih dobara**

- tu ulazi i imovina oduzeta **Odlukom o prijelazu u državno vlasništvo neprijateljske imovine iz 1944.** → odnosi se na njem. nacion. manj. («folksdojčere») i njihove pomagače i druge osobe

- KZ pravom su određene kazne konfiskacije imovine u korist NOO, u slučaju pomaganja i suradnje s okupatorima, pa čak i u slučaju trgovačkog poslovanja s okupatorima

**ŠTO SU NAPRAVILI S ODUZETOM IMOVINOM?**

- polovica je pretvorena u velika državna poljoprivredna dobra

- polovina je isparcelirana i predanja siromašnim seljacima

→ na njih su naseljavani seljaci iz pasivnih i "ustanačkih" krajeva - često srbi

**66. koji akt predstavlja prijelaz iz patrimonijalnog u lenski tip, - Zlatna bula Andrije II.**

**67. okupaciju Bosne i pravo na samoopredjeljenje+kako je manifestirano u Ustavu iz 1974.(povezati s amandmanom iz 1971. ) -**

Austro-ugarske snage temeljem BERLINSKOG SPORAZUMA ulaze u BIH 1878. Vojno-okupacijski režim zadržava zatečene upravne strukture, a traje do donošenja:

- Zakona o upravljanju Bosnom i Hercegovinom kojeg su 1880. usvojili Carevinsko vijeće i Ugarsko-hrvatski sabor- prema njemu zajednička ministarstava su trebala vršiti vrhovnu upravnu vlast i nadzor nad privremenom upravom u BIH, ali je za utvrđenje načela i osnovne politike upravljanja te upravljanja željeznicom bila potrebna
  - suglasnost austrijske i ugarsko-hrvatske vlade, a investicije trajne prirode i javne financije bile u nadležnosti DVAJU PARLAMENTARNA- za neposredni nadzor nad upravom u BIH bio je nadležan ministar zajedničkih financija poseban BOSANSKI ODJEL ministarstva financija- ona je Bosnom upravljala preko ZEMALJSKE VLADE BIH-osnovana je carskom uredbom 1878. kao vrhovni organ uprave u BIH - ČINE JE –zemaljski poglavar, civilni adlatus (u stvarnosti rukovodi vladom) kao njegov zamjenik za pitanja građanske uprave i sudstva i predstojnici odjeljenja za unutarnju upravu, javne financije, pravosuđe, nastavu i bogoštovlje i građevinski i tehnički odjeli-Zemaljski poglavar rukovodio je vladom i ujedno bio zapovjednik okupacijskih jedinica, pa je na tu funkciju uvijek postavljan časnik carske vojske, što je bio jedini takav slučaj u Monarhiji. No, zemaljski poglavar bio je više naslovni predsjednik vlade jer je krug poslova koje je obavljao bio ponajprije vezan uz pitanja vojske. Tako je vladom zapravo rukovodio civilni adlatus koji je bio neposredno odgovoran zajedničkom ministru financija odnosno Bosanskom odjelu. Funkcija civilnog adlatusa bila je ukinuta 1912. kada je zemaljski poglavar i stvarno dobio civilnu nadležnost, u čemu mu je pomagao zamjenik. No, vojna i civilna vlast u Bosni i Hercegovini tako će ostati spojene od početka pa do kraja austro-ugarske vlasti
  - Austro-ugarska uprava u Bosni i Hercegovini oslanjala se na zatečene upravne i pravosudne strukture i pravo. Tako je Vilajet Bosna postao Reichsland, sandžaci su postali okruži, kaže (srezovi) kotari, a nahije kotarske ispostave. Broj i raspored tih jedinica ostao je neizmijenjen, ali je poslije doživio neke promjene- to je vrijedilo i za čelne i niže dužnosnike - njihovi su nazivi preimenovani, ali je njihova funkcija i nadležnost ostala uglavnom jednaka. Slično je bilo i sa sudbenim sustavom u kojem su zadržani prvostupanjski sudovi i prizivni okružni sudovi, a 1879. u Sarajevu je ustanovljen Vrhovni zemaljski sud. Pri kotarskim su sudovima postojali i šerijatski sudovi koji su imali nadležnost u području obiteljskog i nasljednog prava za muslimansko stanovništvo, a pri Vrhovnom zemaljskom sudu postojao je Vrhovni šerijatski sud s prizivnom nadležnošću. Sudstvo je odvojeno od uprave tek 1906.
  - U pogledu vrijedećeg prava ukinuti su samo oni osmanski propisi koji su se neposredno protivili nekim temeljnim načelima zapadnog tipa prava, a naročito pravnoj jednakosti, dok su ostali propisi zadržani i postupno zamjenjivani novom regulativom. Tako je pravni poredak u Bosni i Hercegovini bio vrlo složen, a obuhvaćao je čak pet skupina pravnih vrela. To su bili propisi zajedničkih ministara i odluke Vrhovnog suda BiH načelnog značaja, zatečeno osmansko pravo i propisi islama, naročito glede obiteljskih, nasljednih i vjerskih poslova, kanonsko pravo Pravoslavne i Katoličke crkve te bračno pravo Židova, bosansko običajno pravo, a važno pomoćno vrelo na sudovima bio je austrijski Opći građanski zakonik
  - austrougarska uprava- uvela i značajne izmjene, tim je izmjenama, prema nekim mišljenjima, bio povrijeđen Berlinski sporazum kojim je Austro-Ugarsku dobila ovlast na okupaciju koja podrazumijeva da se zatečeni pravni poredak ne mijenja
- 
- Valja navesti i da Ustav Bosne i Hercegovine iz 1974. govori o „pravu na samoopredjeljenje, uključujući i pravo na odcjepljenje” koje vezuje sa Srbima, Muslimanima i Hrvatima koji su se „zbratimljeni u svojoj Republici” na osnovu tog prava ujedinili s drugim narodima Jugoslavije u zajedničku jugoslavensku državu te govori i o „narodu Bosne i Hercegovine (.. ..) u zajednici s ostalim narodima Jugoslavije”. Utoliko se prije čini da Ustav BiH iz 1974. govori o pravu na samoodređenje vezanom uz republiku kao zajednicu (konstitutivnih) naroda, a ne uz pojedine etnonacionalne skupine
  - uvrštenje prava na samoodređenje i odcjepljenje u jugoslavenske ustave nije bilo mišljeno kao stvarni mehanizam zaštite interesa pojedine nacije koji će biti upotrijebljen u stvarnosti već kao politička kategorija koja je trebala priskrbiti politički legitimitet sustavu- u okolnostima raspadanja Jugoslavije pozivanje na to pravo postat će dio političke realnosti i biti dio političkih procesa koji su u konačnici

vodili do neovisnosti republika i raspada Jugoslavije, a pitanje njegovog nosioca bit će razmatrano u ustavnim sudovima Jugoslavije kao i u međunarodnim tijelima

- 
- **USTAVNI AMANDMANI 1971**
- - SFRJ državna zajednica dobrovoljno ujedinjenih naroda i njihovih socijalističkih republika, kao i socijalističkih samoupravnih pokrajina Vojvodine i Kosova u sastavu Socijalističke Republike Srbije
- → konstitutivni elementi su **narodi i republike!!**
- - ojačan položaj republika i pokrajina, osnažen opseg i način njihovog sudjelovanja u donošenju odluka na saveznoj razini → postiglo se uvođenjem *paritetne zastupljenosti u saveznom tijelima, obvezom usuglašavanja stavova i načelom jednoglasnosti u rješavanju najvažnijih pitanja*
- - uvedena je **konceptija udruženog rada: spoj minolog i tekućeg rada** → trebalo ojačati prava i ulogu proizvođača koji su dobili šire pravo zadržavanja dohotka i odlučivanja o njemu
- - proširena je zakonodavna nadležnost republika i pokrajina, a sužena federalna

- **68. hrvatsko kraljevstvo** - Muncimira 910. nasljeđuje sin Tomislav koji širi državu i borbama protiv Mađara osigurava vlast u Slavoniji, držao je Sisak i od Bugara obranio istočne granice
- Tomislav se u dokumentima papine kancelarije naziva rex-značenje toga nije potpuno jasno no od njega se svi hrvatski vladari nazivaju kraljevima, a država ima oblik centralizirane kraljevine
- oslabljeni Bizant je Tomislavo povjerio formalno upravu nad dalmatinskim gradovima no bitnije za njihovu integraciju u Hrvatsko Kraljevstvo je crkvena integracija
- Na Crkvenom saboru dalmatinskih biskupa 925. u Splitu, metropolom hrvatskog kraljevstva imenovan je Splitski nadbiskup, uklonjen je hrvatski biskup Grgur (ninski) na novom saboru 928. ukinuta ninska biskupija, obnovljena 1075.
- širi se splitska dijeceza na hrvatsko područje i dolazi do crkveno-pravnog povezivanja dalmatinskog i hrvatskog područja, nakon Aachenskog mira 812.
- za Tomislavovih nasljednika spominje se pojava banova kao dužnosnika koji samostalno upravljaju županijama Like, Krbave i Gacke te da dobivaju značajan politički utjecaj
- u 10. st. ban Pribina se pobunio protiv Miroslava koji je ubijen u Pobuni, a zamijenio ga je Mihajlo Krešimir II., no do Zvonimira koji je bio ban Slavonije banovi se nisu upletali u politiku
- Stjepan Držislav (969.-997.) priklonio se savezništvu s Bizantom- Bazilija II. mu je dao titule eparha i patricija-visokog službenika u Dalmaciji- dobio je upravu nad dalmatinskim gradovima, poslao mu je i znakove kraljevske časti- krunu, žezlo, plašt, zlatnu jabuku- nazivao se dux magnus- prvi hrvatski okrunjeni vladar
- 1000. godine Venecija u pohodu svojoj vlasti podvrgava otoke, a za kratko i neke gradove
- smrt Bazilija II. 1025. daje prostor za jačanje Hrvatske te će vlast nad Hrvatskom i Dalmacijom objediniti posljednji veliki Trpimirović Petar Krešimir IV. koji se od 1060. zove rex Croatiae et Dalmatiae- u njegovoj pratnji je bio ban Gojčo (upravitelj Like) i ban Zvonimir (oženjen Jelenom, sestrom ugarskog kralja Ladislava Arpadovića)
- ban Zvonimir nakon Krešimira 1075. izabran je za kralja u Solinu gdje ga je okrunio legat pape Grgura VII. koji mu je i dao znakove kraljeve moći (mač i žezlo) i obećanje o papinoj zaštiti
- dao je vazalsku prisegu i obećao plaćanje danka i služenje papi. Time je nedostatak legitimiteta (nije bio iz roda trpimirovića), dopunio papinskim autoritetom- time je nastao važan presedan u borbi pape Grgura za nadređenost crkvenih vlasti nad svjetovnim
- Zvonimir je upotrebljavao titulu kralja Hrvatske i Dalmacije- zabilježeno i na bašćanskoj ploči
- tazijska povezanost s Arpadovićima utjecat će na tijek događanja u Hrvatskom Kraljevstvu
- 1089.-smrt kralja zvonimira, bez nasljednika u obitelji.-kratko na prijestolje zasjeda Stjepan II. iz roda Trpimirovića. Nakon njegove smrti pojavljuju se i drugi pretendenti na prijestolje- Petar Snačić, sjeverom zemlje vladali Arpadovići

- Dalmatinski gradovi su prihvatili zaštitu Venecije
- zvonimirova udovica Jelena imala je namjeru zadržati vlast i obraća se za pomoć bratu, ugarskom kralju Ladislavu Arpadoviću

## 69. hrvatska pragmaticka sankcija - Hrvatsko-slavonski sabor 11.3.1712. donosi **HRVATSKU PRAGMATIČKU SANKCIJU**

### **razlog: izbjegavanje građanskog rata**

Hrvatska priznaje nasljeđe po ženskoj lozi kuće Habsburg u slučaju da nema muških, uz uvjet da buduća vladarica ili vladar stoluje u Austriji i vlada Štajerskom, Koruškom i Kranjskom

samostalnost hrvatske, ustavna posebnost i neovisnost

pomaganje austrije u borbi protiv Osmanlija, skepsa prema namjerama ugarskih staleža

**protuusluga: potvrda prava i slobode hrv.staleža**

**važnost političkog akta – iskazana posebnost i neovisnost**

**70.prvoprosinacki akt** - - **delegacija Narodnog vijeća** putuje u Beograd na pregovore s proširenom Kraljevinom Srbijom (priključena Vojvodina i CG, a slične postupke najavile BIH vlada i dalmatinska vlada) → srbi nisu bili voljni prihvatiti niz uvjeta iz Naputka,

- izričito odbili uvjet o 2/3 većini potrebnoj za donošenje USTAVA i prepuštanje odluke o obliku vladavine ustavotvornoj skupštini

→ u nepovoljnim uvjetima pod pritiskom talijanskih trupa, nepovoljnog međunarodnog položaja Države SHS, **delegacija Narodnog vijeća Odstupa od znatnog broja uvjeta**, te se dogovara o sadržaju **ADRESE koju je 1.12. svečano pročitao** regentu ALEKSANDRU!

### **SADRŽAJ ADRESE:**

- ☒ istaknuta želja Narodnog vijeća o **ujedinjenju** Države SHS s Kraljevinom Srbijom i Crnom Gorom
- ☒ naglašena želja da državni **vladar** bude kralj Petar odnosno kralj Srbije
- ☒ istaknuta želja da se osnuje **jedinstvena vlada i jedinstveno narodno predstavništvo**
- ☒ da se privremeno narodno predstavništvo uspostavi **sporazumno**
- ☒ da **vlada bude odgovorna prema parlamentarnim načelima**

- regent Aleksandar (umjesto bolesnog Petra I.) na adresu je odgovorio IZJAVOM kojom je **prihvatio te proglasio**

♥ **UJEDINJENJE Kraljevine Srbije sa zemljama Države SHS u jedinstveno KRALJEVSTVO SRBA HRVATA I SLOVENACA**

**ADRESA I IZJAVA: čine jedinstveni pravni akt kojim je pravno izražen nastanak nove države**

- o Prvoprosinačkom aktu je 29.12. obaviještena i bez rasprave glasovala srpska Narodna skupština - do saziva Narodnog vijeća i Hrvatskog sabora nije došlo, izostanak ratifikacije → zbog toga *Stjepan Radić i pravaški političari osporavaju pravnu obveznost akta*
- međunarodno odmah prihvaćena

**71. 8.listopada 1991.god. -** 8.listopada 1991. Sabor donio odluku kojom raskida sve državnopravne sveze na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama RH tvorila dotadašnju SFRJ te iznosi stav da SFRJ više ne postoji----**u pravnom smislu OKONČAN proces konstituiranja RH kao suverene i neovisne države**

**72.kraljevsko namjesništvo 1931. -** Ustav iz 1931. je, kao i Vidovdanski ustav, predviđao Kraljevsko namjesništvo koje je trebalo vršiti vlast u slučaju kraljeve maloljetnosti, trajne nesposobnosti ili odsutnosti iz zemlje dulje od šest mjeseci. Namjesništvo je bilo sastavljeno od triju osoba koje je kralj imenovao oporukom ili posebnim aktom. Temeljem tog će članka nakon atentata na kralja Aleksandra u Marseilleu 1934. vlast do punoljetnosti tada maloljetnog kralja Petra II. preuzeti tročlano Namjesništvo na čelu s knezom Pavlom Karađorđevićem koji se ubrzo nametnuo kao glavni činilac

**73. nacelo pariteta -** uvedeno **načelo PARITETA: ravnopravne zastupljenosti republika i odgovarajuće zastupljenosti pokrajina u svim kolektivnim tijelima federacije**

→ primjenjuje se u oba doma skupštine, Predsjedništvu SFRJ, SIV-u, Ustavnom sudu, Saveznom sudu

→ **uklonjena zastupljenost temeljem brojnosti stanovnika**